



eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico
Sede Legale: Trieste, Via San Francesco d'Assisi n. 43

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura ID 5938- Tender_36336

Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs.
36/2023, per la fornitura del refurbishment di una sala data
center e relativa manutenzione di 12 mesi.

CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002

INDICE

0. Premessa	4
1. Piattaforma telematica	4
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2. Dotazioni tecniche	5
1.3. Identificazione	6
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	7
2.1. Documenti di gara	7
2.2. Chiarimenti	8
2.3. Comunicazioni	8
3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	8
3.1. Durata	9
3.2. Revisione prezzi	10
3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione	10
4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	10
5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	12
6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	13
6.1. Requisiti di idoneità professionale	13
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria	13
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale	14
6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	14
6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	14
7. Avalimento	15
8. Subappalto	16
9. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione	16
10. Garanzia provvisoria	16
11. Sopralluogo	19
12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	20
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	20
13.1. Regole per la presentazione dell'offerta	21
14. Soccorso istruttorio	22
15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	23
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	23
15.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14	26
15.3. Documentazione in caso di avalimento (se pertinente)	26
15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	26
16. Offerta Tecnica	28
17. Offerta Economica	28
18. Criterio di aggiudicazione	29
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta	30
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	32
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	33
18.4. Metodo di calcolo dei punteggi	34
19. Commissione giudicatrice	34
20. Svolgimento delle operazioni di gara	35
21. Verifica documentazione amministrativa	35
22. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	35
23. Verifica di anomalia delle offerte	36
24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	37
25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	39
26. Codice di comportamento	39

27. Accesso agli atti	40
28. Definizione delle controversie.....	40
29. Trattamento dei dati personali	40



O. Premessa

Con determina a contrarre del Direttore Infrastrutture di INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico (nel prosieguo anche solo “Insiel” o “Stazione appaltante”) ha deliberato di affidare la fornitura, comprensiva della posa in opera, del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dall'invito.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ITH4.

CIG A008DE5927 - CUP B95F23000250002

Il Responsabile Unico del Progetto è Furio Accerboni.

1. Piattaforma telematica

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte*.



In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte* che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;



- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito previa registrazione o identificazione dell'operatore economico.

Se non già registrato l'operatore economico dovrà effettuare la registrazione al Portale <https://eappalti.regione.fvg.it> - sezione "Servizi per gli Operatori Economici" e seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito. E' necessario il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea incluso nella lista di cui all'art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES. La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS -Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.

Ai fini della registrazione l'operatore economico dovrà inserire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie. Questo indirizzo email verrà utilizzato quale indirizzo di destinazione di tutte le comunicazioni emesse dalla Piattaforma eProcurement eAppaltiFVG. Dovrà assicurarsi di aver inserito l'indirizzo corrispondente al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05, o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico o di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento EIDAS. Questo indirizzo email verrà utilizzato per l'accesso al sito e per tutte le comunicazioni.



Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento allegato " *Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte*".

L'identificazione dell'operatore economico avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il call center o tramite e-mail indicate nella home page della Piattaforma EappaltiFVG alla sezione Contatti.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Schema di domanda di partecipazione (Allegato 1.1)
- c) Dichiarazione pagamento imposta di bollo (Allegato 1.2) *[in alternativa presentazione modello F24/@e.bollo/bollo virtuale]*
- d) Documento di gara unico europeo (Allegato 1.3)
- e) Dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 1.4)
- f) Modello di offerta tecnica (Allegato 2)
- g) Modello di offerta economica (Allegato 3)
- h) Capitolato Tecnico (Allegato 4)
- i) Schema di contratto (Allegato 5)
- j) Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte (Allegato 6)
- k) Verbale di sopralluogo (Allegato 7)



2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre la data e l'ora indicati nel campo **"Invio/Risposta messaggi entro – Data"**, nella sezione "Informazioni temporali" della cartella "Configurazione" all'interno del Portale previa registrazione alla Piattaforma stessa.

È pertanto tassativamente esclusa la possibilità di richiedere informazioni per via verbale o telefonica

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma *Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia*, all'interno della RDO.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella nell'apposita area "Messaggi" della RdO on line. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni avvengono utilizzando il domicilio digitale inserito in fase di registrazione come previsto al par. 1.3 Identificazione.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche avvengono presso la Piattaforma.

Si precisa che eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale eAppaltiFVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente Insiel declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché in quanto trattasi di una fornitura di un sistema con servizi correlati che non possono essere separati dal sistema stesso.

**Tabella 1 – Fornitura di materiali per refurbishment di una sala data center**

n.	Descrizione servizi/ beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo soggetto a ribasso
1	Fornitura di materiali per refurbishment di una sala data center	48820000 -	P	€ 145.000,00
A)		Importo a base di gara		€ 145.000,00
B)		Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 1.000,00
A) + B)		Importo complessivo		€ 146.000,00

Tabella 2 – Canone fisso riconosciuto per servizi a corpo

n.	Descrizione servizi/ beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Canone fisso riconosciuto non soggetto a ribasso
2	Servizi di assistenza in h24 per 12 mesi	48820000	S	€ 9.000,00
3	Attività di delivery, installazione, e migrazione dei collegamenti elettrici ed idraulici	48820000	S	€ 45.000,00

Non sono previsti i costi della manodopera. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.000,00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante.

3.1. Durata

La durata dell'appalto è di 12 mesi decorrenti dalla data di emissione del certificato di conformità relativa all'attività di consegna ed installazione, come meglio specificato nel capitolato tecnico.



3.2. Revisione prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Per il presente appalto non sono previste modifiche/variazioni contrattuali.

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	€ 200.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 0,00
importo per servizi analoghi	€ 0,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 0,00
Valore globale stimato	€ 200.000,00

4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



-
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d)

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.



6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione dirette nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica .

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale (se presenti)

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



7. Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 (se presenti) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.



Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime; per la peculiarità dell'affidamento, il valore delle prestazioni subappaltabili dovrà essere inferiore al 50% del valore totale dell'appalto.

Per la peculiarità dell'oggetto dell'appalto, non è ammesso il cd subappalto a "cascata".

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

Non sono previsti.

10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.900,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto CODICE IBAN: IT 90 N 02008 02230 000004833338 presso UNICREDIT SPA.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività



-
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- g) contenere dichiarazione sostitutiva - ai sensi del DPR 445/2000 - di atto di notorietà del fidejussore, sottoscritta digitalmente o con firma autografa corredata dal documento di identità in corso di validità del soggetto che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. Sopralluogo

Il sopralluogo nella zona interessata alla fornitura è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Per esigenze di carattere organizzativo, si rileva che il sopralluogo potrà essere effettuato nelle seguenti date, dalle ore 09.00 alle ore 16.00:

- **Venerdì 8 settembre**
- **Lunedì 11 settembre**
- **Martedì 12 settembre**

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata almeno n. 3 giorni prima delle date sopra indicate dalla Stazione Appaltante, tramite la Piattaforma eAppaltiFVG nella Sezione "Messaggi" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti tramite piattaforma eAppaltiFVG. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo (allegato 7).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.



In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

I sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla [Delibera n. 621 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 dicembre 2022](#). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento all'interno della Busta amministrativa e/o mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05..

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nella piattaforma di E-procurement nella sezione "Impostazioni temporali" in particolare al punto denominato "Data/Ora limite invio offerte" a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.



Ai fini del corretto caricamento dell'offerta sulla piattaforma ,si rimanda all'allegato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" per quanto riguarda la dimensione massima ed i formati dei files accettati dalla piattaforma di e-procurement.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi .

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica con le modalità indicate nell'Allegato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte".

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti a comprova dei requisiti di partecipazione in lingua diversa dall'italiano devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento atte stante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine



assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione della RdO relativa alla Busta Amministrativa la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione
2. DGUE;
3. Dichiarazione integrativa al DGUE;
4. eventuale procura;
5. dichiarazione pagamento imposta di bollo;
6. garanzia provvisoria;
7. PASSoe;
8. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
9. verbale di sopralluogo (allegato 7);
10. documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.3 (eventuale);
11. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (eventuale).

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di richiesta di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di richiesta di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di richiesta di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal [Codice etico](#) e nel [Modello di organizzazione e gestione](#) adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;



-
- di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall'informativa disponibile sul sito www.insiel.it, nella sezione "Gare e acquisti", sottosezione "Albo Fornitori Insiel".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e. bollo ovvero del bonifico bancario.



In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e inserire l'Allegato 1.2 debitamente compilato, contenente copia del contrassegno e sottoscritto digitalmente. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. Documentazione in caso di avalimento (se pertinente)

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento;
2. il contratto di avalimento;
3. il PASSOE dell'ausiliaria.

15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture in divisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete c oncorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega ti in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:



- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. Offerta Tecnica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

La BUSTA B, denominata "Risposta Busta Tecnica della RDO on line", dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara**:

- a) l'offerta tecnica in originale, in lingua italiana - redatta in conformità al facsimile di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare, **priva di qualsivoglia indicazione**, diretta o indiretta, **di carattere economico**, riportante una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti, che dovranno – **a pena d'esclusione** - essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato tecnico (allegato 4 al presente Disciplinare).

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, quanto disposto dall'Allegato 2 – Modello di Offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. Offerta Economica

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità

L'operatore economico dovrà inserire, **a pena di esclusione**, all'interno dell'area Risposta Busta Economica, l'offerta economica a video.



In particolare, nell'Offerta Economica a video dovrà essere indicato il ribasso (%) offerto sulla base d'asta fissata come meglio specificato nell'Allegato 3 – Modello di offerta economica.

Sempre nell'area Risposta Economica della RDO on line, oltre al dato a VIDEO, **deve essere inserito il FILE** della cosiddetta Busta "C – Offerta economica". Detto file deve, **a pena di esclusione**, riportare tutte le informazioni di cui al modello ALLEGATO 3 al presente disciplinare di gara.

La percentuale contenuta nell'offerta economica di cui al modello ALLEGATO 3 deve essere espressa sia in cifre che in lettere, con un numero massimo di tre cifre decimali (le cifre ulteriori non saranno considerate). In caso di discordanza si intende prevalente il valore espresso in lettere, salvo che la Stazione Appaltante ritenga sia necessario un ulteriore accertamento nel caso di evidente errore materiale.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata a VIDEO e quella contenuta nel FILE, si intende prevalente quella contenuta nel file. Questo potrebbe comportare una modifica nella graduatoria generata dal sistema.

La mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica da parte del legale rappresentante del concorrente, o da procuratore munito di poteri di firma determinerà l'esclusione del concorrente.

La Stazione Appaltante verificherà la presenza del potere del soggetto firmatario di impegnare contrattualmente l'operatore economico, per gli operatori residenti in Italia, attraverso la consultazione del Registro Imprese. L'operatore economico non residente o per il quale tale attestazione non è riscontrabile mediante la consultazione del Registro Imprese dovrà allegare alla documentazione di gara una procura notarile attestante i suddetti poteri.

L'offerta economica dovrà essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100



18.1. Criteri di valutazione dell'offerta

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti ($C_{xi}=1$ se è presente; $C_{xi}=0$ se è assente, x = subcriterio di valutazione, i =concorrente i -simo) in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N	Criteri di valutazione	Rif.	Punti Max	Subcriteri di valutazione (X)		Punti D max (P _x)	Punti T max (P _x)
1	Modalità intervento	Paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico	18	1.1	Saranno valutate le modalità dell'intervento, il piano previsto per l'installazione e la migrazione degli impianti presenti e le relative tempistiche e il cronoprogramma di dettaglio (come indicato al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico)	18	
2	Temperatura acqua refrigerata in ingresso alle unità di condizionamento		15	2.1	Sarà valutato il valore dell'acqua refrigerata in ingresso alle unità di condizionamento. Tale valore di temperatura non dovrà essere inferiore a 15°C e dovrà consentire di erogare la capacità frigorifera netta sensibile minima richiesta alle condizioni di progetto indicate al punto C.2. È richiesta simulazione cfd che dimostri le prestazioni e attesti le ridondanze in caso di fault di una linea		15
3	Ventole "hot-swap"		7	3.1	Sarà valutata la presenza di fornitura di unità di condizionamento dotate di ventole "hot-swappable".		7



4	Unità di condizionamento in grado di lavorare sia a 2-vie che a 3-vie		2	4.1	Sarà valutata la presenza da parte delle unità di condizionamento di lavorare sia con valvola a 2-vie che con valvola a 3-vie (modificando manualmente la modalità di funzionamento in funzione delle esigenze).		2
5	Doppia alimentazione unità di condizionamento di fila		6	5.1	Sarà valutata la presenza di fornitura di unità di condizionamento dotate di doppia alimentazione.		6
6	Modulazione in funzione della differenza di pressione		5	6.1	Sarà valutata la presenza della capacità del sistema di condizionamento di modularsi dinamicamente in funzione della differenza di pressione tra corridoio caldo e corridoio freddo (oltre che in funzione delle temperature).		5
7	Moduli interruttore "hot-swap		5	7.1	Sarà valutata la presenza della fornitura di moduli interruttore "hot-swappable" all'interno dei quadri di distribuzione. Tali moduli devono poter essere aggiunti o rimossi a caldo e devono essere precablati (con terminazioni di uscita di tipo IEC309).		5
8	Interruttori monitorabili da remoto		10	8.1	Sarà valutata la presenza della fornitura di interruttori nativamente monitorabili da remoto (sia relativamente allo stato che agli consumi) gli interruttori dovranno essere integrati nativamente al sistema di management esistente (DCIM).		10
9	Display sui quadri		2	9.1	Sarà valutata la presenza della fornitura di display locale sui quadri di distribuzione.		2
Totale			70			18	52



Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei punteggi elencati nella sottostante tabella:

Tabella dei punteggi dell'offerta economica

N	Descrizione	Punti Max
1	Fornitura di materiali per refurbishment di una sala data center	30

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

All'elemento qualitativo "1- Modalità di intervento" cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno. In particolare, la Commissione procederà con la valutazione descritta nella **Tabella di valutazione dei coefficienti**, in base agli elementi migliorativi ed alla completezza, fattibilità di quanto proposto nonché al rispetto dei requisiti presenti nel capitolato.

Di seguito si fornisce la descrizione completa delle valutazioni attribuibili.

Tabella di valutazione dei coefficienti

Valutazione	Descrizione	Coefficiente attribuito
Eccellente	La soluzione proposta è trattata in modo più che esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese di Insiel S.p.A.	1
Ottimo	La soluzione proposta è trattata in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo migliorativo alle attese di Insiel S.p.A.	0,85
Buono	La soluzione proposta è trattata in modo esauriente e quanto proposto risponde in modo efficace alle attese di Insiel S.p.A.	0,70
Sufficiente	La soluzione proposta è trattata in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese di Insiel S.p.A.	0,50
Minimo	La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.	0,30



Assolutamente non adeguato	La soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.	0,00
----------------------------	---	------

Per ciascun subcriterio individuato nella nella **Tabella Criteri e Subcriteri** ciascun Commissario determina la valutazione attribuibile ad ogni concorrente come riportato nella **Tabella di Valutazione dei coefficienti** individuando il relativo coefficiente (compreso tra 0 ed 1). Successivamente per ogni subcriterio viene determinata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario. Per ciascun concorrente si procede a calcolare il punteggio di ciascun subcriterio moltiplicando la media artimetica dei coefficienti determinata al punto precedente per il punteggio massimo attribuito al medesimo subcriterio. Si procede a deteminare il punteggio relativo a ciascun criterio sommando i punteggi così ottenuti dei relativi subcriteri.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i(1) = \frac{A_i(1)}{A_{max}(1)}$$

dove

C_i(1) = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo relativamente alla riga 1 Tabella 1 del Modello di offerta economica

A_i(1)= ribasso percentuale del concorrente i-esimo elativamente alla riga 1 Tabella 1 del Modello di offerta economica

A_{max}(1) = ribasso percentuale più conveniente elativamente alla riga 1 Tabella 1 del Modello di offerta economica



18.4. Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta tecnica, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo la seguente formula:

Il punteggio tecnico per il concorrente *i-esimo* è dato

$$PT_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

Dove

PT_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 9.1

Per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi economici si procederà ad applicare la seguente formula:

$$PE_i = Ci(1) * 30$$

Dove: PE_i = punteggio economico conseguito dal concorrente *i-esimo*;

Il punteggio totale complessivo conseguito dal concorrente *i-esimo* è data dalla somma di **PT_i** e **PE_i** .

19. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.



Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta avrà luogo il giorno lunedì 25 settembre, ore 10:15. Le relative modalità verranno comunicate tramite l'area messaggistica del portale eAppaltiFVG. almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Le successive sedute, ad esclusione della seduta di apertura delle buste tecniche che si terrà in seduta riservata, sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto tramite room telefonica per consentire a ciascun soggetto interessato di seguire le operazioni di gara.

21. Verifica documentazione amministrativa

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La commissione giudicatrice procede all'apertura, delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma e vengono comunicati ai concorrenti tramite conference room della cui data e ora verrà inviata comunicazione tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.



Durante la seduta, la commissione giudicatrice comunica ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta o in una seduta successiva la commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. Verifica di anomalia delle offerte

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.



Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti spe cifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante non procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul l'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto di Insiel S.p.A e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere le seguenti polizze:

- R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall'appalto.

Condizioni particolari:



- Presenza in polizza della clausola "Qualifica di Terzi" che non preveda l'esclusione da tale novero delle Società committenti (nonché dei dipendenti/collaboratori delle medesime) di lavori , servizi e forniture alla ditta Contraente/Assicurata;
 - Massimale unico minimo euro 2.500.000,00 per evento;
 - Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
 - Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
 - Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito delle attività erogate.
- R.C.O. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera.

Condizioni particolari:

- Massimale minimo per evento di euro 2.500.000,00/persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Si precisa inoltre che gli importi relativi a eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza resteranno in ogni caso a carico del CONTRAENTE di polizza e non potranno mai essere richieste né addebitate alla Stazione Appaltante/Committente.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.



In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel [codice etico](#) di questa stazione appaltante e nel [Modello di organizzazione, gestione e controllo](#) adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.



In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di accesso agli atti dovrà comunque puntualmente indicare a quali atti di gara si riferisce ed essere opportunamente motivata, relativamente alla tutela degli interessi e diritti sottesi, e per la quale tutela la conoscenza degli atti richiesti risulti essere necessaria. Inoltre qualora si richieda l'accesso anche alle offerte presentate dal/dai concorrente/concorrenti si richiede venga specificato il/i nominativo/i degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

L'accesso potrà avvenire tramite richiesta da effettuarsi mediante lo strumento messaggistica all'interno del portale EappaltiFVG.

28. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

29. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell' apposita scheda [informativa](#) disponibile sul sito www.insiel.it, nella sezione "Gare e acquisti", sottosezione "Albo Fornitori Insiel".

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**ID 5938- Tender_36336 Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 per la
fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi
CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002**

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ nato a _____
 il _____ codice fiscale _____
 residente in (Stato) _____ Comune di _____
 via _____ n. _____ cap _____
in qualità di (*carica sociale*) _____
 dell'impresa _____
 con sede legale in _____ Comune di _____
 via _____ n. _____ cap _____
 codice Fiscale _____ Partita IVA _____
 REA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
 CCNL applicato (*con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater della legge n. 120/2020*): _____

(*in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti* ovvero _____ [*indicare
forma giuridica del gruppo*]) **con le Imprese** (indicare denominazione o ragione sociale):

all'interno del quale la _____
 verrà nominata **Impresa capogruppo**)

Il sottoscritto¹ (nome e cognome) _____ nato a _____

¹ Indicare gli ulteriori sottoscrittori della dichiarazione in caso di RTI/Consorzi

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

il _____ codice fiscale _____
 residente in (Stato) _____ Comune di _____
 via _____ n. _____ cap _____
in qualità di (carica sociale) _____
 dell'impresa _____
 con sede legale in _____ Comune di _____
 via _____ n. _____ cap _____
 codice Fiscale _____ Partita IVA _____
 REA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
 CCNL applicato (con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater della legge n. 120/2020):

Il sottoscritto² (nome e cognome) _____ nato a _____
 il _____ codice fiscale _____
 residente in (Stato) _____ Comune di _____
 via _____ n. _____ cap _____
in qualità di (carica sociale) _____
 dell'impresa _____
 con sede legale in _____ Comune di _____
 via _____ n. _____ cap _____
 codice Fiscale _____ Partita IVA _____
 REA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
 CCNL applicato (con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater della legge n. 120/2020):

² Indicare gli ulteriori sottoscrittori della dichiarazione in caso di RTI/Consorzi

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare alla gara di cui all'oggetto e, a tal fine,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA/DICHIARANO di partecipare alla gara in qualità di³

A) concorrente individuale di cui alla lettera a)- b)- c) d) dell'art. 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023, ed in particolare⁴:

☐ **imprenditore individuale**, anche artigiano, e società, anche cooperative;

☐ **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro**

Indicare le consorziate esecutrici della fornitura e, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, indicare i consorziati designati da quest'ultimo (N.B.: ove il consorzio non indichi per quali consorziate concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e in tal caso non deve compilare le tabelle sottostanti):

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.

³ Barrare la casella pertinente sub lettera A), B), C).

⁴ Barrare la casella pertinente

 insiel		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

☐ **consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.**

Indicare le consorziate esecutrici della fornitura e, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, indicare i consorziati designati da quest'ultimo (N.B.: ove il consorzio non indichi per quali consorziate concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e in tal caso non deve compilare le tabelle sottostanti):

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

☐ **consorzio stabile.**

Indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre e, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, indicare i consorziati designati da quest'ultimo (N.B.: ove il consorzio non indichi per quali consorziate concorre si

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e in tal caso non deve compilare le tabelle sottostanti:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

B) concorrente associato, di cui alle lettere e)- f)- g) – h) dell'art. 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023, ed in particolare⁵:

☐ Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti dai soggetti a)- b)- c) d) dell'art. 65, comma 2 del Codice:

☐ già costituito (N.B.: allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza)

oppure

☐ da costituirsi tra i seguenti operatori economici:

⁵ Barrare la casella pertinente

 insiel		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

Denominazione dell'impresa Capogruppo:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa mandante:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa mandante:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

☐ Consorzio Ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile :

☐ già costituito (N.B. allegare copia dell'atto costitutivo e statuto)

oppure

☐ da costituirsi tra i seguenti operatori economici:

Denominazione dell'impresa Capogruppo:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa mandante:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:

 insiel		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa mandante:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

- ☐ Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice (N.B.: allegare copia del contratto di rete).

Indicare le imprese con cui la rete intende partecipare e il soggetto designato quale organo comune/mandatario:

Denominazione dell'impresa organo comune/mandatario:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

- ☐ Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 23.07.1991, n.240 (N.B.: allegare copia dell'atto costitutivo e statuto).

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

Se il GEIE non esegue direttamente, indicare i membri che eseguono:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi **dichiarano** fin d'ora:

- che i componenti del costituendo RTI/Consorzio sono quelli più sopra indicati e che l'impresa capogruppo mandataria cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza per funzioni di capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, è:

_____ ;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 68 del Codice.

Il concorrente che si presenta in forma associata⁶ (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/consorzi ordinari/soggetti aggregati/GEIE) deve specificare le quote in percentuale di

⁶ È sufficiente un'unica dichiarazione riferita a più lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, attività e/o quote percentuali di esecuzione siano gli stessi

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico, nonché descrivere le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite da ciascuna impresa:

RUOLO IMPRESA	QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE NEL RAGGRUPPAMENTO/ CONSORZIO/RETE/GEIE	DESCRIZIONE DELLA PARTE DEL SERVIZIO CHE SARÀ ESEGUITA DA CIASCUNA IMPRESA OVVERO LA PERCENTUALE IN CASO DI SERVIZI INDIVISIBILI
Capogruppo/mandataria: _____ _____	_____ %	_____ _____
Mandante: _____ _____	_____ %	_____ _____
Mandante: _____ _____	_____ %	_____ _____
TOTALE	100%	

C) quale operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel Paese di appartenenza, ai sensi dell'art. 65, comma 1 del Codice ovvero di Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 69 del Codice dei contratti.

* * *

Nel caso in cui l'operatore economico intende fare ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**, il concorrente deve indicare

- la denominazione dell'operatore economico ausiliario:
_____;
- i requisiti oggetto di avvalimento specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta:

_____.

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

* * *

Nel caso in cui l'operatore economico intenda fare ricorso all'istituto del **SUBAPPALTO**, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare

- le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale):

- prestazioni:

- quota di subappalto: _____ (non superiore alla percentuale indicata nel Disciplinare di gara del valore complessivo dell'appalto);

* * *

Nel caso in cui l'operatore economico intenda fruire delle **RIDUZIONI** di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice, il concorrente indica il possesso dei relativi requisiti:

DICHIARA/DICHIARANO altresì

- ✓ di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l'offerta presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro, se richiesto nella presente procedura, e che gli stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 36/2023;
- ✓ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. e) e f) del Codice;
- ✓ di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- ✓ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (**allegare in calce alla presente dichiarazione le suddette informazioni**);

- ✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ✓ remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza , se richiesti per la presente procedura, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ✓ di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall'[informativa](#) disponibile sul sito www.insiel.it , nella sezione "Gare e acquisti", sottosezione "Albo Fornitori Insiel";
- ✓ di essere edotto degli obblighi derivanti dal [Codice Etico](#) e nel [Modello di organizzazione e gestione](#) in vigore presso Insiel S.p.A. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ☐ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", Insiel S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- oppure
- ☐ di NON autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", Insiel S.p.A. a rilasciare copia dell'offerta tecnica (se prevista) e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal caso il concorrente dovrà produrre dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47), **da inserire nelle relative buste B e/o C e dovrà tassativamente riportare:**
 - a) le singole pagine e i singoli paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire alla Stazione Appaltante la chiara e precisa individuazione delle parti segretate;
 - b) congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
 - c) documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato;

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

- ☐ *[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]⁷*
ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____
rilasciati _____ dal _____ Tribunale _____ di _____
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- ☐ *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*
l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ☐ *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*
il domicilio fiscale _____, il codice fiscale _____, la partita IVA _____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del Codice _____
_____;
- ☐ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di gara

Data _____

Il Legale Rappresentante/Procuratore

⁷ Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell'art.68, comma 1 del Codice, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a	Fare clic qui per immettere testo.		Fare clic qui per immettere testo.	
nato a	Fare clic qui per immettere testo.		il	Fare clic qui per immettere una data.
telefono	Fare clic qui per immettere testo.	fax	Fare clic qui per immettere testo.	
residente in	Fare clic qui per immettere testo.	prov.	Fare clic qui per immettere testo.	cap
Via	Fare clic qui per immettere testo.		n.	Fare clic qui per immettere testo.
Domicilio fiscale (se diverso da residenza)	Fare clic qui per immettere testo.			
e-mail	Fare clic qui per immettere testo.	PEC	Fare clic qui per immettere testo.	

Codice fiscale																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☒ Il sottoscritto è dotato di firma digitale
 ☐ Il sottoscritto NON è dotato di firma digitale

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

di ricoprire la seguente carica: Fare clic qui per immettere testo.
 nella seguente Società/Associazione: Fare clic qui per immettere testo.

- che al fine dell'assolvimento relativo al pagamento dell'imposta di bollo richiesto nell'atto avente i seguenti estremi ha utilizzato i contrassegni telematici di seguito indicati e che tali contrassegni telematici verranno utilizzati esclusivamente per l'atto indicato:

Domanda di partecipazione procedura ID 5938 – CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002

APPLICARE LA MARCA DA BOLLO	APPLICARE LA MARCA DA BOLLO	APPLICARE LA MARCA DA BOLLO
APPLICARE LA MARCA DA BOLLO	APPLICARE LA MARCA DA BOLLO	APPLICARE LA MARCA DA BOLLO

Il / La sottoscritto/a, ai sensi della normativa vigente dà il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al perfezionamento della pratica, nonché per le finalità statistiche, si riserva il diritto di verificare, rettificare o cancellare i propri dati.

(luogo)	(data)	(firma) ¹
Fare clic qui per immettere testo.	Fare clic qui per immettere una data.	

¹ In caso di possesso di firma digitale il presente documento andrà firmato digitalmente. In caso di mancanza del possesso di firma digitale il presente documento andrà sottoscritto con firma autografa e dovrà essere accompagnato da una copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il documento dovrà essere allegato all'interno della Piattaforma EappaltiFVG nella sezione relativa alla documentazione amministrativa Busta A della procedura.

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Riferimento all'avviso pertinente pubblicato nell'Official Journal dell'Unione Europea:

Numero dell'avviso nella GU S:

-

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

National Official Journal

-

Identità del committente

Denominazione ufficiale:

-

Paese:

Italia

Informazioni sulla procedura di appalto

Titolo:

ID 5938- Tender_36336: refurbishment data center

Descrizione breve:

Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):

ID 5938- Tender_36336

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico

Nome/denominazione:

-

Via e numero civico:

-

Codice postale:

-

Città:

-

Paese:

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):

-

E-mail:

-

Telefono:

-

Persona o persone di contatto:

-

Partita IVA, se applicabile:

-

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

-

L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

☐ Sì

☐ No

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

☐ Sì

☐ No

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

-
Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:

-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

☐ Sì

☐ No

- Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile:

-

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

-

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale:

-

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

☐ Sì

☐ No

- Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?

- ☐ Sì
- ☐ No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

- ☐ Sì
- ☐ No

- Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile di compiti specifici ...):

-

b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

-

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

-

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare offerta:

-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

- ☐ Sì
- ☐ No

- Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

- (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare i subappaltatori proposti:

-
- Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Partecipazione a un'organizzazione criminale

L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non

più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Risposta fornita?

- ☐ Sì
- ☐ No

Data della condanna

-

Motivo

-

Chi è stato condannato

-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo d'esclusione.

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

- ☐ Sì
- ☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
- ☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Corruzione

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Risposta fornita?

- ☐ Sì
- ☐ No

Data della condanna

-

Motivo

-

Chi è stato condannato

-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo d'esclusione.

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

- ☐ Sì
- ☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
- ☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Frode

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Data della condanna

-

Motivo

-

Chi è stato condannato

-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo d'esclusione.

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

☐ Sì

☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Data della condanna

-

Motivo

-

Chi è stato condannato

-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo d'esclusione.

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
- ☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita?

- ☐ Sì
- ☐ No

Data della condanna

-

Motivo

-

Chi è stato condannato

-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo d'esclusione.

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

☐ Sì

☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Data della condanna

-

Motivo

-

Chi è stato condannato

-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo d'esclusione.

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

☐ Sì

☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Paese o Stato membro interessato

Di quale importo si tratta

-

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa?

- ☐ Sì
- ☐ No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?

- ☐ Sì
- ☐ No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

-

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione

-

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

-

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?

- ☐ Sì
- ☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
- ☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Paese o Stato membro interessato

Di quale importo si tratta

-

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa?

☐ Sì

☐ No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?

☐ Sì

☐ No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

-

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione

-

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

-

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

☐ Sì

☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

- ☐ Sì
- ☐ No

Descrivere tali misure

-

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?

- ☐ Sì
- ☐ No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

- ☐ Sì
- ☐ No

Descrivere tali misure

-

Fallimento

L'operatore economico si trova in stato di fallimento?

Risposta fornita?

- ☐ Sì
- ☐ No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
- ☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Insolvenza

L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?

Risposta fornita?

- ☐ Sì
- ☐ No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
- ☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Concordato preventivo con i creditori

L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i creditori?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

☐ Sì

☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale

L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna

possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Amministrazione controllata

L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?

Risposta fornita?

- ☐ Sì
☐ No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Cessazione di attività

L'operatore economico ha cessato le sue attività?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

☐ Sì

☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione.

L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

- a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
- b) ha occultato tali informazioni,
- c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e
- d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

☐ Sì

☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità

L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione

Iscrizione in un registro professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori

economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Risposta fornita?

- ☐ Sì
- ☐ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
- ☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Risposta fornita?

- ☐ Sì
- ☐ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
- ☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione

Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

☐ Sì

☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di gestione ambientale

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?

Risposta fornita?

☐ Sì

☐ No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale si dispone:

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Fine

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

L'operatore economico dichiara:

di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato: se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, indicare per ciascun documento:

Risposta fornita?

- ☐ Sì
☐ No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- ☐ Sì
☐ No

URL

-

Codice

-

Emesso da

Parte VI: Dichiarazioni finali

L'operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui [alla parte/alla sezione/ al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data

-

Luogo

-

Firma

		
---	--	---

ALLEGATO 1.4 – Dichiarazioni integrative al DGUE –Busta A

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

ID 5938- Tender_ 36336 Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi
CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ nato a _____
il _____ codice fiscale _____
residente in (Stato) _____ Comune di _____
via _____ n. _____ cap _____
in qualità di (*carica sociale*) _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____ Comune di _____
via _____ n. _____ cap _____
codice Fiscale _____ Partita IVA _____
REA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
CCNL applicato (*con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater della legge n. 120/2020*): _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

che

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.4 – Dichiarazioni integrative al DGUE –Busta A
in riferimento al servizio in oggetto per quanto attiene ai requisiti di ordine generale¹,

Il Legale Rappresentante/Procuratore

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

¹ Per la compilazione della seguente dichiarazione si faccia riferimento alla [nota del MIT protocollo 6212 del 30/06/2023](#)

ALLEGATO 2 – MODELLO DI OFFERTA TECNICA

FAC - SIMILE OFFERTA TECNICA

Spett.le

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti
Locali S.p.A. con socio unico
Via San Francesco d'Assisi 43
34133 Trieste

OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA PROCEDURA ID 5938- Tender_36336

Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura del
refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi.

CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a
_____, residente a _____,
via/piazza _____ in qualità di legale
rappresentante: _____ dell'Impresa _____
_____ avente sede legale a _____,
via/piazza _____ ovvero quale procuratore del
medesimo, giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____ [da
allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000], presenta la
seguente offerta tecnica:

Note: [massimo 40 pagine, formato A4, solo fronte, con carattere di dimensione non inferiore a 10, interlinea 1,5. Si precisa che il limite di lunghezza non si applica agli allegati attestanti i requisiti della fornitura. Le facciate eccedenti il numero prima indicato non verranno prese in considerazione dalla Commissione]

1. Modalità di intervento

Dovranno essere descritte le modalità dell'intervento, il piano previsto per l'installazione e la migrazione degli impianti presenti e le relative tempistiche e il cronoprogramma di dettaglio (come indicato al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico)

2. Temperatura acqua refrigerata in ingresso alle unità di condizionamento

Indicare il valore dell'acqua refrigerata in ingresso alle unità di condizionamento. Tale valore di temperatura non dovrà essere inferiore a 15°C e dovrà consentire di erogare la capacità frigorifera netta sensibile minima richiesta alle condizioni di progetto indicate al punto C.2. È richiesta simulazione cfd che dimostri le prestazioni e attesti le ridondanze in caso di fault di una linea.

3. Ventole “hot-swap”

Indicare la presenza di fornitura di unità di condizionamento dotate di ventole “hot-swappable”.

4. Unità di condizionamento in grado di lavorare sia a 2-vie che a 3-vie

Indicare la presenza da parte delle unità di condizionamento di lavorare sia con valvola a 2-vie che con valvola a 3-vie (modificando manualmente la modalità di funzionamento in funzione delle esigenze).

5. Doppia alimentazione unità di condizionamento di fila

Indicare la presenza di fornitura di unità di condizionamento dotate di doppia alimentazione.

6. Modulazione in funzione della differenza di pressione

Indicare la presenza della capacità del sistema di condizionamento di modularsi dinamicamente in funzione della differenza di pressione tra corridoio caldo e corridoio freddo (oltre che in funzione delle temperature).

7. Moduli interruttore “hot-swap

Indicare la presenza della fornitura di moduli interruttore “hot-swappable” all’interno dei quadri di distribuzione. Tali moduli devono poter essere aggiunti o rimossi a caldo e devono essere precablati (con terminazioni di uscita di tipo IEC309).

8. Interruttori monitorabili da remoto

Indicare la presenza della fornitura di interruttori nativamente monitorabili da remoto (sia relativamente allo stato che agli consumi) gli interruttori dovranno essere integrati nativamente al sistema di management esistente (DCIM).

9. Display sui quadri

Indicare la presenza della fornitura di display locale sui quadri di distribuzione.

Luogo _____, lì _____

(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 3 al Disciplinare di Gara - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

La busta “c - offerta economica” dovrà contenere una dichiarazione d'offerta preferibilmente redatta nelle modalità di seguito espresse.

FAC - SIMILE DICHIARAZIONE D'OFFERTA

Spett.le
INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti
Locali S.p.A.
Via San Francesco d'Assisi 43
34133 Trieste

Dichiarazione d'offerta relativa alla procedura ID 5938- Tender_36336

**Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi
CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____,
residente a _____, via/piazza _____ in qualità
di legale rappresentante: dell'Impresa/Consorzio _____ avente sede legale a
_____, via/piazza _____ ovvero quale
procuratore del medesimo, giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
[da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000, se non già allegata
nella busta "A"], si impegna a adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti e documenti
tutti della gara in oggetto, **offrendo il seguente ribasso percentuale (%), omnicomprensivo di tutte le spese**, sulla base d'asta di seguito indicata:

[NB: l'epigrafe che precede si riferisce alla partecipazione di impresa singola: in caso di RTI o Consorzio, costituito o costituendo, si fa rinvio a quanto stabilito dal Disciplinare di gara]

N.B. In caso di raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari costituendi, il documento deve essere firmato da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici [legali rappresentanti - o persone munite di idonei poteri (se procuratore speciale, allegare copia conforme ex D.P.R. 445/2000 della procura speciale)]

Tabella 1 – “Fornitura di materiali per refurbishment di una sala data center”

A	B	C	D	E
Riga	Descrizione fornitura	Base d'asta	Ribasso percentuale IN CIFRE <u>sulla</u> <u>base d'asta di cui</u> <u>alla colonna C (*)</u>	Ribasso percentuale IN LETTERE <u>sulla</u> <u>base d'asta di cui</u> <u>alla colonna C</u>
1	Fornitura di materiali per refurbishment di una sala data center	€ 145.000,00	____,____	_____ _____ _____

(A titolo di solo esempio si indica:

5,000%

cinque/000 per cento)

(*) La percentuale deve essere espressa con un numero massimo di TRE cifre decimali.

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello in lettere.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 1.000,00.

Tabella 2 – “Canone fisso per servizi a corpo”

A	B	C
Riga	Descrizione fornitura	Canone fisso riconosciuto non soggetto a ribasso
1	Servizi di assistenza in h24	€ 9.000,00
2	Attività di delivery, installazione, migrazione dei collegamenti elettrici ed idraulici	€ 45.000,00

Il sottoscritto _____, inoltre, nell'accettare tutte le condizioni e le prescrizioni di cui agli atti e documenti della gara in oggetto, dichiara altresì:

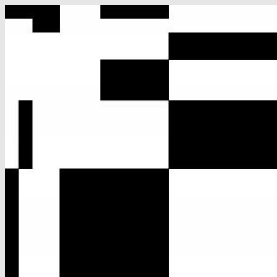
- che l'offerta è irrevocabile sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Insiel S.p.A.;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso offerto e quindi del relativo corrispettivo, ritenuto remunerativo.

_____, li _____

(Luogo)

(data)

(Firma)



Capitolato tecnico

Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023
per la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa
manutenzione di 12 mesi

ID 5938_Tender_36336

CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002



1. Oggetto dell'appalto	3
2. Contesto operativo	3
3. Stato di progetto.....	5
3.1 Modalità di intervento	5
4. Dettaglio della fornitura caratteristiche minime	6
4.1. Unità di condizionamento	6
4.2. Quadri modulari di distribuzione elettrica.....	7
4.3. Software	8
4.4. Servizi richiesti.....	8
4.4.1. Servizio di delivery	8
4.4.2. Servizio di installazione	9
4.4.3. Servizio di configurazione software	9
4.4.4. Servizio di garanzia ed assistenza on site.....	10
4.4.4.1. Modalità di intervento e copertura del servizio on site	10
4.4.4.2. Modalità di erogazione del servizio	11
4.4.4.3. Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia	12
5. Sopralluogo.....	14
6. Adempimenti	14
6.1. Verifica di conformità.....	14
6.2. Fatturazione	14
6.3. Penali	15
6.4. Garanzia per la stipula del contratto	15
6.5. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010	16
6.6. Subentro nel contratto	16
6.7. Referente per l'affidamento	17
6.8. Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa, recesso	17
6.9. Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.....	18
6.10. Esecuzione in danno	19
6.11. Subappalto	19
6.12. Cessione dei crediti	19
6.13. Oneri fiscali e spese contrattuali	19
6.14. Foro competente.....	20

1. Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura del refurbishment di una sala data center, denominata "data room", al cui interno sono ospitati i sottosistemi storage del data center regionale, in quanto si è resa necessaria la realizzazione di una nuova via d'esodo all'interno del data center primario della regione Friuli-Venezia Giulia, ospitato presso la sede di Trieste di Insiel S.p.A. In particolare, l'oggetto della fornitura riguarda n.4 condizionatori, e n. 2 quadri modulari di distribuzione elettrica. Sarà in carico all'Affidatario i collegamenti idraulici ed elettrici dal punto di consegna, che si troveranno all'interno della sala.

2. Contesto operativo

Nell'erogazione ai propri utenti di servizi informatizzati per il governo e la gestione della Pubblica Amministrazione, della sanità e dei servizi pubblici locali, Insiel S.p.A. deve assicurarne la continuità, di conseguenza le attività e gli interventi devono essere in linea con le esigenze di un servizio che non deve subire interruzioni.

Si precisa inoltre che con specifica delibera Insiel S.p.A. è soggetta all'applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in particolare è direttamente strumentale a garantire il servizio sanitario. Le applicazioni ospitate presso il data center devono essere garantite per l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Per questo motivo tutte le attività dovranno essere effettuate, con la massima sicurezza, "a caldo", senza comportare alcuna interruzione di servizio.

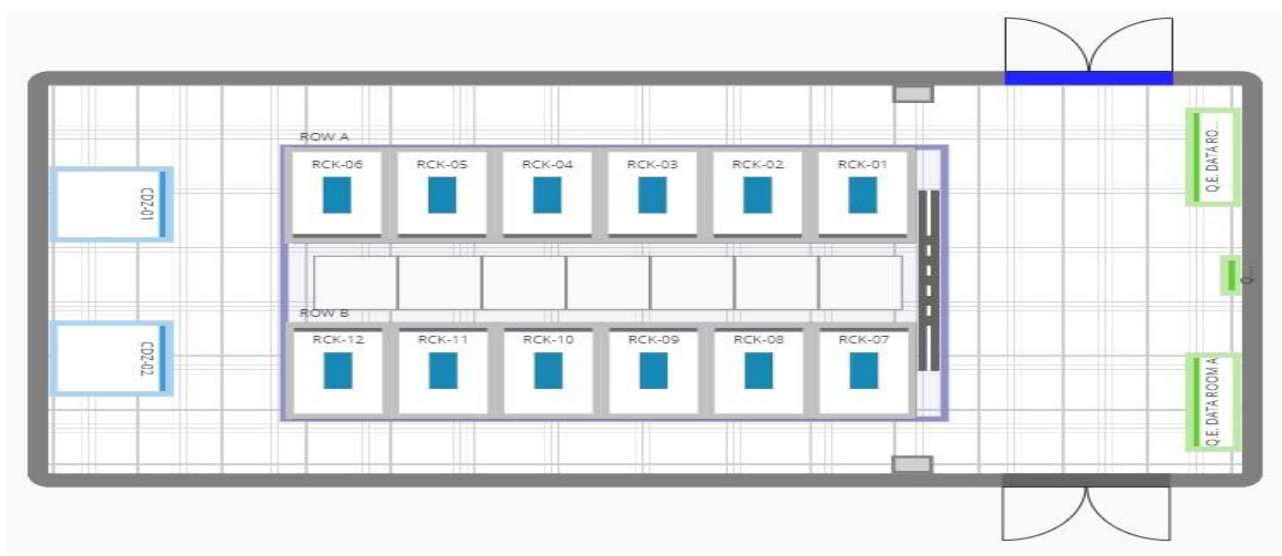
La sala oggetto del refurbishment è dotata di pareti REI120, montata da soletta a solaio, con pavimento tecnico rialzato in silicato di calcio di dimensione 600mmx600mm, plenum 300mm, delimitata da porta REI120 a due ante dalle dimensioni di 800+400x2150mm. Sono presenti quattro passarelle di tipo "cablofil", per il passaggio dei cablaggi dati e di potenza, con altezza dal pavimento di 2,50mt.

La sala è dotata di sistema di rilevazione fumi ed estinzione, con parco bombole dedicato con relativa serranda per il lavaggio dell'aria, di prossima installazione.

Nella data room sono ospitati 4PB di dati, per la maggior parte classificati come **critici** secondo la determina AgId n. 307.

Di seguito la planimetria dello stato di fatto. È **obbligatorio** effettuare sopralluogo **pena l'esclusione**. Si rimanda al paragrafo 5 del presente documento.

Figura 1 - Sala data room stato di fatto



3. Stato di progetto

Per garantire la continuità del servizio, e per non movimentare alcun dispositivo IT, il layout della soluzione dovrà essere il seguente: **Non sono ammesse** modifiche.

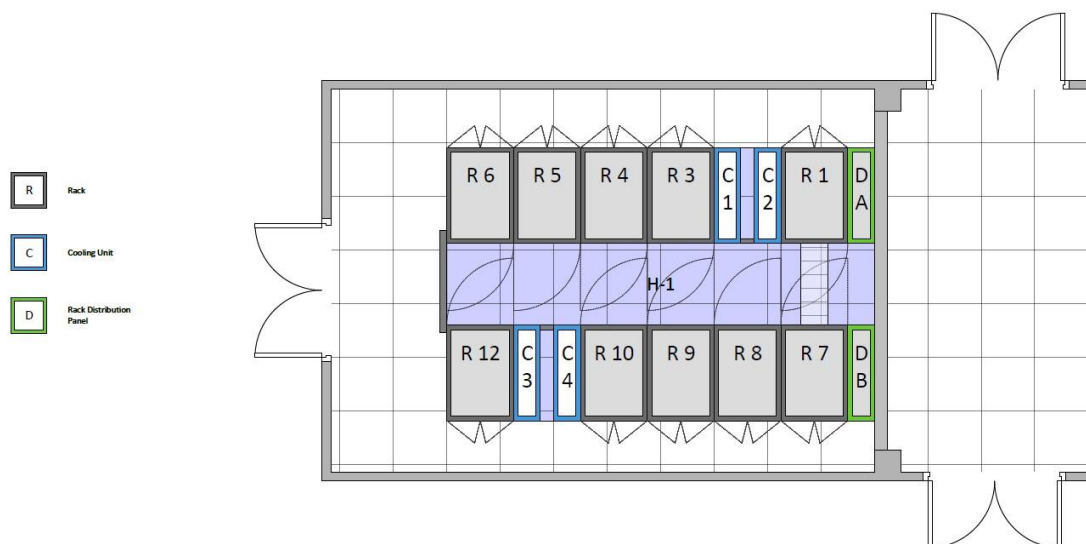


Figura 2 – Sala data room stato di progetto

In dettaglio negli attuali rack #2 e #11, dovranno essere ospitati i quattro condizionatori oggetto della fornitura, mentre in coda all'isola dovranno essere installati i due quadri modulari di distribuzione elettrica sempre oggetto di fornitura. Andranno altresì forniti i necessari prolungamenti del tetto dell'isola e il tamponamento finale.

Il committente metterà a disposizione all'affidatario, l'allacciamento idraulico per la fornitura di acqua refrigerata, prodotta dai due chiller preesistenti, tramite due linee con stacchi da 2 pollici, in modo da garantire la ridondanza di tipo 2N.

Il committente metterà a disposizione all'affidatario, l'allacciamento elettrico, tramite due linee distinte e dedicate all'alimentazione elettrica in modo da garantire la ridondanza di tipo 2N.

Tutti i collegamenti sia idraulici che elettrici dovranno essere effettuati a caldo.

3.1 Modalità di intervento

A questo proposito si richiede al concorrente di descrivere nell'offerta tecnica, le modalità dell'intervento, il piano previsto per l'installazione e la migrazione degli impianti presenti e le relative tempistiche, che sarà **oggetto di valutazione**.

4. Dettaglio della fornitura caratteristiche minime

Di seguito vengo descritte le caratteristiche minime delle varie componenti oggetto della fornitura richiesta.

4.1. Unità di condizionamento

Nella seguente tabella sono descritte le caratteristiche minime delle unità di condizionamento di fila che dovranno essere fornite.

ID	
Caratteristiche minime delle Unità di Condizionamento di fila	
C.1	La fornitura deve prevedere unità di condizionamento in fila ad acqua refrigerata in grado di smaltire un carico termico di 40kW. Ciascuna unità deve avere larghezza massima 300 mm.
C.2	Le condizioni progettuali del sistema di condizionamento di fila, di seguito, sintetizzate – Livello di ridondanza richiesto: 2N (la metà delle unità di condizionamento deve essere in grado di smaltire il carico termico totale) – Temperatura minima acqua refrigerata in ingresso alle unità di condizionamento: 15°C – Delta T'acqua refrigerata: 5°C – Temperatura aria frontale rack: 25°C – Temperatura stimata aria in uscita dagli apparati informatici e, conseguentemente, ripresa dalle unità di condizionamento: 35°C (questa stima è basata sull'assunzione che gli apparati informatici, nel caso peggiore, richiedano flussi d'aria pari a circa 80 l/s/Kw)
C.3	La capacità <i>frigorifera</i> netta sensibile delle unità di condizionamento di fila proposte deve essere esplicitata attraverso <u>entrambe</u> le seguenti modalità: – Schede prestazionali che evidenzino le capacità di rimozione del calore esattamente alle condizioni di progetto indicate al punto precedente – Verifica che le unità siano in grado di erogare i flussi d'aria minimi richiesti dagli apparati IT. In particolare, deve essere fornito il calcolo delle capacità frigorifera attraverso la seguente formula: $PF_{\text{frigorifera}} = M \times c \times \Delta T$ dove: M è la portata d'aria espressa in m³/h c è il calore specifico dell'aria assunto pari a 1,2 kJ/m³°C delta T è pari 10,5°C (differenza tra 30,5°C e 25°C)
C.4	Ciascuna unità deve poter garantire un flusso d'aria uniforme lungo tutto la sua altezza
C.5	Ciascuna unità deve essere dotata di ventole "hot-swap" a velocità variabile in grado di modularsi dinamicamente (in funzione delle esigenze del carico) all'interno del range 30%-100%
C.6	In caso di problemi su una ventola, l'unità deve proseguire il suo funzionamento senza arrestarsi.
C.7	Le unità di condizionamento di fila devono poter essere collegate in gruppo, scambiandosi informazioni in tempo reale e coordinandosi reciprocamente in funzione del carico termico nell'isola informatica servita.
C.8	Tramite Display deve essere possibile visualizzare tutti gli eventi e gli allarmi relativi all'unità. Ciascun log deve contenere informazioni legate all'ora e la data in cui l'evento/allarme si è verificato.
C.9	Ciascuna unità deve essere dotata di scheda di rete TCP/IP per la gestione remota. In particolare, via browser deve essere possibile modificare i set-point di funzionamento e visualizzare

	gli eventi e gli allarmi relativi all'unità ed al gruppo. Tramite la scheda di rete TCP/IP, deve essere possibile, infine, l'integrazione con la piattaforma centrale di monitoraggio in gestione del Data Center (StruxureWare Data Center Expert).
C.10	Le unità di condizionamento devono essere in grado di lavorare sia con valvola a 2-vie che con valvola a 3-vie (modificando manualmente la modalità di funzionamento in funzione delle esigenze)
C.11	L'ingresso delle tubazioni idrauliche dovrà avvenire dal basso.
C.12	Le unità devono essere dotate di doppia alimentazione
C.13	Ciascuna unità deve essere munita di rilevatore di perdite d'acqua da posizionare alla base dell'unità stessa. Qualora il sensore rilevasse la presenza di liquidi, l'unità deve poter essere in grado di arrestarsi automaticamente.
C.14	Le unità di raffreddamento devono prevedere la possibilità di utilizzare un sistema che moduli il condizionamento dinamicamente in funzione della differenza di pressione tra corridoio caldo e corridoio freddo (oltre che in funzione delle temperature)

4.2. Quadri modulari di distribuzione elettrica

Nella seguente tabella sono descritte le caratteristiche minime dei quadri di distribuzione elettrica che dovranno essere fornite.

ID	
Caratteristiche minime dei Quadri Elettrici di Distribuzione di isola	
E.1	All'interno dell'isola devono essere previsti, secondo un principio di ridondanza 2N , due quadri elettrici per l'alimentazione dei rack informatici e delle unità di condizionamento di fila. I due quadri saranno rispettivamente associati alla linea elettrica denominata "A" ed alla linea elettrica denominata "B". Tali quadri devono essere disposti tra le fila di armadi e devono avere una dimensione massima di larghezza di 300 mm (al fine di rispettare il layout della sala come riportato al par. 3 fig. 2) con l'accesso diretto agli interruttori.
E.2	Tutti gli interruttori magnetotermici devono essere dotati di protezioni differenziali da 0,03 A . – Tali dispositivi differenziali devono essere insensibili alle armoniche al fine di ridurre il rischio di sganci intempestivi e indesiderati .
E.3	Devono essere inclusi tutti i collegamenti dai quadri di distribuzione di isola verso le relative utenze (PDU nei rack ed unità di condizionamento di fila). Tali collegamenti dovranno transitare attraverso le canaline metalliche disposte sul tetto degli armadi.
E.4	I quadri elettrici di isola devono essere conformi alla norma EN 60439-1:1999/A1:2004 .
E.5	I quadri elettrici di isola devono avere grado di protezione IP20
E.6	Ciascun quadro elettrico di isola deve avere in ingresso alimentazione trifase (3F+N+PE) dimensionata per una corrente massima di almeno 400 A .
E.7	Gli interruttori all'interno dei quadri elettrici di isola devono garantire Icu pari ad almeno 10 ka secondo la norma EN/IEC 60947-2 .
E.8	I quadri elettrici di isola devono essere predisposti per un ampliamento futuro degli interruttori di almeno il 40% .
E.9	Gli interruttori dei quadri elettrici di isola devono essere alloggiati all'interno di moduli « <i>hot swappable</i> » (che possono essere aggiunti o rimossi « <i>a caldo</i> ») Ciascun modulo interruttore deve essere, inoltre, pre-cablato, in particolare deve essere già dotato di cavi elettrici in uscita e deve avere terminazioni con prese di tipo IEC309 già pronte per essere collegate alle Rack PDU.
E.10	Per ciascun singolo interruttore all'interno dei quadri elettrici di isola deve essere possibile monitorare nativamente il relativo stato (aperto/chiuso) e l'assorbimento elettrico (con particolare riferimento a corrente, tensione, potenza espressa in Kw ed energia espressa in Kwh). Ciascun quadro elettrico di isola deve essere dotato di scheda di rete TCP/IP che consenta di integrare nativamente la piattaforma centrale di monitoraggio in gestione del Data Center (StruxureWare Data Center Expert)
E.11	Ciascun quadro elettrico deve essere dotato di Display tramite il quale visualizzare eventi, allarmi e le

informazioni relative a ciascuno degli interruttori al suo interno (stato e assorbimento).
--

4.3. Software

Il monitoraggio e la gestione dei data center di Insiel, è attualmente garantito da vari sottocomponenti dalla piattaforma Schneider Electric StruxureWare. Al fine di integrare al sistema di monitoraggio la fornitura prevista dal presente capitolato viene quindi richiesta la fornitura delle seguenti licenze, comprensive della manutenzione di 12 mesi:

	Descrizione	quantità
SW.1	Data Center Expert Perpetual for 35 nodes	2

4.4. Servizi richiesti

La fornitura prevede anche la prestazione di servizi connessi, costituita dalle voci di seguito elencate:

- servizio di “delivery”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4.4.1 del presente documento;
- servizio di “installazione”, da erogarsi in conformità alle specifiche indicate al paragrafo 4.4.2 del presente documento;
- servizio di “configurazione software”, da erogarsi in conformità alle specifiche indicate al paragrafo 4.4.3 del presente documento;
- servizio di “garanzia ed assistenza on site”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4.4.4 del presente documento.

4.4.1. Servizio di delivery

La consegna dovrà esser eseguita, entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, presso il data center di Insiel, ubicato al piano terra dello stabile di via San Francesco 43 Trieste. L'installazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna.

La successiva migrazione e messa in produzione dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 20 giorni dalla corretta installazione.

I trasporti dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Una volta sballati e poi posizionati all'interno delle sale, gli imballi dovranno essere ritirati a cura e spese dell'Aggiudicatario.

Insiel si riserva la facoltà di rinviare la data di installazione dei dispositivi dandone comunicazione scritta con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista.

La variazione del termine di consegna di cui sopra, per esigenze di carattere organizzativo, non comporterà per Insiel alcun onere aggiuntivo od alcuna maggiorazione del canone contrattuale, né il venir meno per l'Aggiudicatario dell'obbligo di provvedere alla corretta installazione entro 10 giorni lavorativi dalla nuova data prevista.

L'installazione e configurazione delle apparecchiature e del software dovrà essere effettuata nell'orario che sarà comunicato da Insiel, senza comportare fermi o arrecare disturbo alle attività svolte all'interno dei locali.

L'Aggiudicatario curerà la predisposizione di appositi verbali di installazione. Tali verbali dovranno essere redatti dal tecnico incaricato dell'installazione e controfirmati dall'Utente ed essere immediatamente trasmessi ad Insiel.

4.4.2. Servizio di installazione

I servizi di installazione prevedono i collegamenti idraulici ed elettrici dal punto di consegna messo a disposizione dalla stazione appaltante, e che saranno disponibili all'interno delle sale in prossimità delle isole, alle infrastrutture oggetto della fornitura. La distanza media del collettore dal centro delle isole è di circa 5/6 metri.

Le tubazioni idrauliche dal collettore alle isole saranno fornite e posate a cura dell'affidatario; non essendoci vincoli particolari per la posa sarà sua cura individuare il percorso sotto il pavimento, sarà a cura dell'affidatario realizzare i collegamenti idraulici sia lato Isole che lato collettore (già fornito di valvole di chiusura del diametro corretto). Non è richiesta la realizzazione del circuito per lo scarico condensa. Sarà obbligo dell'affidatario attivare e mettere in esercizio le Isole collaudando e certificando il corretto funzionamento degli impianti delle Isole stesse.

Sarà compito dell'affidatario il collegamento elettrico "bordo macchina" relativamente alle colonne di distribuzione elettrica PDPM e delle colonne di condizionamento InRow oggetto della fornitura.

Al fine di esemplificare l'uso delle apparecchiature, al momento dell'installazione, l'Aggiudicatario dovrà organizzare ed eseguire un'attività di avviamento volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
- gestione operativa quotidiana comprendente l'utilizzo delle funzionalità software fornite a corredo dei dispositivi;

4.4.3. Servizio di configurazione software

Il servizio di configurazione software prevede di definire e apportare, le configurazioni necessarie per integrare i nuovi dispositivi oggetto della fornitura (condizionatori, sonde, quadri, ecc.) al sistema di monitoraggio in uso dalla stazione appaltante, StruxureWare Data Center Expert.

4.4.4. Servizio di garanzia ed assistenza on site

L'affidatario dovrà garantire l'assistenza, unitamente al servizio di manutenzione ordinaria e correttiva per un periodo di 12 mesi dall'emissione del Certificato di Verifica di conformità. L'attività di manutenzione dovrà prevedere oltre alla normale e regolare verifica di "buon funzionamento" del sistema, anche la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti degli eventuali malfunzionamenti.

Durante il periodo di garanzia, l'affidatario si impegna ad intervenire per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti, con tempi di intervento nel pieno rispetto degli SLA secondo quanto precisato nel successivo paragrafo 4.4.4.3. "Livelli di servizio della manutenzione in garanzia".

4.4.4.1. Modalità di intervento e copertura del servizio on site

La segnalazione dei guasti alle apparecchiature avverrà esclusivamente da parte del Servizio o dagli addetti individuati da Insiel S.p.A.

La segnalazione dei guasti potrà essere effettuata utilizzando un numero di fax, un indirizzo di e-mail, o una chiamata ad un numero telefonico indicati dall'Aggiudicatario in sede di offerta. L'Aggiudicatario dovrà garantire che il servizio sia attivo e presidiato con orari congruenti con i livelli di servizio richiesti al paragrafo Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia.

A ciascuna segnalazione di guasto verrà attribuito un identificativo univoco di chiamata per eventuali successivi riscontri, solleciti o contestazioni.

La segnalazione di guasto verrà aperta con l'indicazione dei dati identificativi dell'apparecchiatura, sito e riferimenti della persona referente della stessa.

Per quanto riguarda i tempi di espletamento del servizio, calcolo dei livelli di servizio, di cui ai successivi articoli, il guasto si intenderà "aperto" dal momento della segnalazione all'Aggiudicatario con una delle modalità di cui sopra.

Insiel S.p.A. utilizza il proprio sistema informativo per la gestione degli interventi, contenente tutti i dati inventariali delle apparecchiature sulle quali deve essere erogato il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica "On Site".

Le informazioni presenti nello stesso, relative alle segnalazioni di guasto, vengono utilizzate per il calcolo dei tempi di ripristino e la produzione di report a fini statistici e documentativi.

Nel caso di controversie e contestazioni potranno essere utilizzate solo le informazioni presenti su detto sistema.

Ove non diversamente specificato, il livello di gravità dell'intervento richiesto va considerato come "bloccante" secondo la tabella di cui al paragrafo Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia

4.4.4.2. Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di assistenza “on-site” richiesto dovrà prevedere le seguenti operazioni:

- intervento presso il sito primario Insiel di Trieste, sito in in Via San Francesco 43;
- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
- controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento ovvero eliminazione dei guasti con riparazione e/o sostituzione dei componenti hardware, con parti di ricambio originali sostituibili in loco; le parti sostituite verranno ritirate dall'Aggiudicatario, che ne acquisirà la proprietà e si farà carico degli eventuali oneri di smaltimento;

L'Aggiudicatario non potrà lasciare presso la sede nessun residuo di imballaggio e/o componente non utilizzabile.

Il servizio di assistenza dovrà assicurare il ripristino dal malfunzionamento secondo gli SLA successivamente definiti.

4.4.4.3. Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia

All'Aggiudicatario sono richiesti efficienza e tempestività nel ripristino delle apparecchiature per problemi relativi alla manutenzione tecnica. Il servizio di manutenzione in garanzia deve essere erogato nel pieno rispetto dei livelli di servizio di seguito descritti.

La verifica degli SLA verrà effettuata considerando periodi di osservazione pari a 6 mesi.

Vanno considerati gli interventi di assistenza tecnica hardware chiusi nel periodo di osservazione:

- aperti e chiusi nel periodo di osservazione corrente;
- aperti nel periodo di osservazione precedente e chiusi in quello corrente.

Si devono considerare:

- numero degli interventi effettuati nel periodo di osservazione;
- tempo di inizio intervento;
- tempo di chiusura intervento.

In tale contesto si applicheranno due distinti livelli di severità, stabilita dal personale della Stazione Appaltante e comunicata all'Aggiudicatario, in relazione alla gravità dell'effetto sull'erogazione dei servizi prodotto dal malfunzionamento o dal guasto in essere. L'affidatario dovrà procedere al ripristino funzionale del sistema in avaria, in accordo ai tempi di intervento indicati nella seguente tabella:

Severità	Attività	Tempi massimi consentiti	Valore di soglia
Bloccante	Finestra di erogazione	24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi e prefestivi inclusi)	99,9%
	Intervento	4 ore	
	Ripristino	6 ore naturali e consecutive dal tempo di intervento	
Non bloccante	Finestra di erogazione	24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi e prefestivi inclusi)	99,9%
	Intervento	24 ore	
	Ripristino	96 ore naturali e consecutive dal tempo di intervento	

Per guasto bloccante si intende un evento che provoca una interruzione nella **erogazione del servizio** (ad esempio la perdita contemporanea di tre condizionatori, il guasto contemporaneo dei due quadri elettrici).

Il guasto è pertanto classificato in relazione al servizio e non al singolo componente (hardware e/o software) facente parte di un impianto.

Per tempo di intervento si intende il tempo massimo che intercorre tra l'apertura della segnalazione e l'intervento in sito del tecnico specializzato reperibile incaricato dall'Affidatario all'esecuzione dell'intervento.

Per tempo di ripristino si intende il tempo massimo che intercorre tra l'orario di intervento e l'orario di ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

La verifica degli SLA verrà applicata su base trimestrali e prenderà in considerazione tutti gli interventi di manutenzione tecnica chiusi nel periodo esaminato anche se aperti in periodi di osservazione precedenti. Verrà calcolato il Tempo di Risoluzione che dovrà risultare, per almeno il 99,9% dei casi esaminati, inferiore al Tempo di Risoluzione Massimo espresso di seguito.

Il Tempo di Risoluzione (Tris) sarà calcolato:

$$TRis = Tc - Ti$$

dove:

Ti è il tempo di inizio dell'intervento, che coincide con l'istante in cui l'affidatario interverrà in seguito alla comunicazione del malfunzionamento da parte di Insiel S.p.A.

Tc è il tempo di chiusura dell'intervento, che coincide con l'istante in cui verrà comunicata la risoluzione e chiusura del malfunzionamento.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio sopra riportati sarà oggetto di penali come descritto nel paragrafo 5.3 Penali.

5. Sopralluogo

Per la presente procedura è previsto il sopralluogo obbligatorio, pena l'esclusione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato presso la sede Insiel S.p.A. di Trieste sita in via San Francesco n°43 secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara al par. "Sopralluogo".

6. Adempimenti

6.1. Verifica di conformità

La presente fornitura è soggetta a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

La verifica di conformità dovrà accertare il regolare funzionamento della infrastruttura, la rispondenza di quanto offerto, nonché verificare la presenza di tutti i miglioramenti eventualmente proposti dall'affidatario in sede di offerta.

Insiel provvederà a comunicare all'affidatario, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, la data in cui si procederà all'attività di collaudo e conseguente verifica di conformità, affinché l'affidatario possa intervenire con i suoi delegati.

Al fine di semplificare la verifica di conformità della soluzione fornita sarà predisposta una apposita checklist di collaudo nella quale saranno riportati i requisiti minimi. A conclusione delle attività di esame congiunto, si procederà alla redazione di un verbale che dovrà essere sottoscritto, se del caso, da tutti i soggetti intervenuti.

Conseguentemente verrà emesso il Certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua accettazione all'affidatario, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

La verifica di conformità relativa alla consegna, l'installazione e la migrazione di cui al paragrafo 4. 4.1 e 4.4.2 avverrà entro 10 giorni dall'avvenuta migrazione.

La **verifica di conformità in corso di esecuzione** relativa al servizio di assistenza e manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 4.4.4, sarà di tipo semestrale ed il primo semestre decorrerà dalla data di emissione del certificato di conformità relativo alla consegna, installazione e migrazione.

Nel caso di contestazione da parte di Insiel, l'affidatario dovrà a sua cura e spese provvedere all'eliminazione di vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate entro il termine di 7 giorni lavorativi successivi a quello dell'invio della contestazione.

6.2. Fatturazione

L'affidatario potrà emettere fatture per stati di avanzamento secondo le seguenti modalità:

- A seguito della positiva verifica di conformità relativa alla consegna, installazione e migrazione, di cui al paragrafo 6.1 "Verifica di conformità" ossia in seguito all'emissione del Certificato di conformità, l'affidatario, potrà emettere fattura per un valore pari al 94% (novantaquattro per cento) del valore offerto.
- A seguito all'emissione del Certificato di conformità relativo al servizio di assistenza e manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 6.1 "Verifica di conformità" l'affidatario, potrà emettere fattura per un valore pari a metà del rimanente 6% (sei per cento) del valore offerto.

I pagamenti delle fatture avverranno a 30 gg. fine mese, dalla data di protocollazione delle fatture in Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel presente documento e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo.

Il pagamento avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'affidatario; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati in calce alle relative fatture e comunicati per iscritto ad Insiel nel rispetto dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. del 3 aprile 2013 (fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI).

Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il Codice Univoco Ufficio **5Q9X3U**, il **numero CIG**. Alla fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente allegata copia del Certificato di verifica di conformità. Non saranno accettate fatture prive dei succitati documenti/riferimenti e dovrà inoltre essere indicato il dettaglio dei valori di fornitura se si tratta di beni o di servizi.

6.3. Penali

Per la mancata consegna di tutti i dispositivi di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di delivery", sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Per la mancata installazione di tutti i dispositivi hardware e la relativa configurazione degli stessi di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di delivery", potrà essere applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con un massimo del 10% del valore di gara.

Per la mancata migrazione e messa in produzione dei nuovi impianti di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di delivery", sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 4.4.4.3 "Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia" del presente documento, comporterà l'applicazione di una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni punto percentuale in difetto del valore TRIs.

6.4. Garanzia per la stipula del contratto

Insiel stipulerà contratto con l'Affidatario.



A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, una garanzia denominata "garanzia definitiva".

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Insiel. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di INSIEL. In caso di inadempimento a tale obbligo INSIEL ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto.

6.5. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a comunicare ad INSIEL gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'affidatario si impegna a comunicare ad INSIEL ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le operazioni finanziarie relative al presente appalto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, il contratto si intenderà risolto di diritto.

6.6. Subentro nel contratto

L'affidatario riconosce alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ogni momento e per l'intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad Insiel nel rapporto contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiuntivo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con effetto pienamente liberatorio per Insiel.

Insiel si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta all'affidatario, in merito all'intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'affidatario si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

6.7. Referente per l'affidamento

Insiet designerà il Direttore dell'esecuzione del contratto che verrà nominato all'atto della stipula del contratto con l'affidatario e che fungerà da unica interfaccia verso l'affidatario per le attività oggetto del presente documento e dovrà verificare la regolare esecuzione della prestazione.

L'affidatario si fa obbligo di nominare un proprio incaricato che sarà l'unico Referente nei confronti della stazione appaltante. L'affidatario dovrà indicare nella propria offerta tecnica i riferimenti (nominativo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) del soggetto che sarà l'unico referente nei confronti della Stazione Appaltante.

6.8. Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa, recesso

Nel caso in cui INSIEL accerti che l'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite concederà all'affidatario, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata PEC) un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà risolto, salvo il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1662 c.c.

INSIEL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali come previste al paragrafo 5.3 superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, ovvero se per almeno due volte nell'arco dell'anno l'affidatario non riesca a garantire il ripristino del servizio entro tre giorni naturali e consecutivi. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, da comunicarsi con raccomandata A/R nelle ipotesi:

- a) di accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti dell'affidatario ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- b) di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata del Contratto;
- c) di violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'affidatario su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività di INSIEL;

- d) di conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso; cessione - totale o parziale, diretta o indiretta del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
- e) di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto;
- f) che taluno dei componenti l'organo di amministrazione dell'affidatario o il Direttore Generale, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia.

Insiet ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all'affidatario con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso INSIEL sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da INSIEL;
- delle spese sostenute dall'affidatario;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad INSIEL.

Insiet ha altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all'affidatario con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'affidatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6.9. Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001

L'Aggiudicatario garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, saranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in particolare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di INSIEL.

Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Fornitura, l'Aggiudicatario si impegna ad osservare le norme contenute nel [Codice Etico di INSIEL](#) e nel [Modello di Organizzazione e Gestione](#) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Titolo "REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed A.3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto reperibili, al momento della stipula del presente contratto, al sito di INSIEL: <http://www.INSIEL.it> che l'aggiudicatario dichiara di aver letto ed accettati nella loro integrità. L'Aggiudicatario dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da INSIEL ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre INSIEL al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001. L'Aggiudicatario prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

6.10. Esecuzione in danno

In caso di risoluzione del presente affidamento sia ai sensi dell'art. 1662 che ai sensi dell'art. 1456 c.c. INSIEL si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente affidamento, con addebito dell'eventuale maggior costo all'affidatario

Nei suddetti casi, Insiel avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'affidatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

6.11. Subappalto

La possibilità del subappalto è consentita nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

6.12. Cessione dei crediti

È esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto.

6.13. Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con l'Aggiudicatario della Fornitura in oggetto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

6.14. Foro competente

Per qualsiasi controversia concernente questa procedura o derivante dal contratto stipulato con l'affidatario sarà competente il Foro di Trieste.



FURIO ACCERBONI
05.09.2023 07:04:48
GMT+01:00

	Allegato 5_SCHEMA CONTRATTO	
	Fornitura del Refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi.	
	CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002	
	(riferimento ID 5938 - Tender_36336)	
	Tra	
	INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Direzione e coordinamento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità "INSIEL", con sede legale in Trieste, Via San Francesco d'Assisi numero 43, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al numero, codice fiscale e partita IVA 00118410323 e al R.E.A. di Trieste al n. 71598, in persona dell'Amministratore Unico, dott. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, giusta Delibera Assembleare di data 31/05/2022, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;	
	e	
	<NOME FORNITORE>, di seguito per brevità "Fornitore", con sede legale in _____, indirizzo Posta Elettronica Certificata: _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al numero, codice fiscale e partita IVA _____ e al R.E.A. al n. _____, in persona di _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;	
	Premesso che	
	1. in data _____ INSIEL ha esperito procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b)	
	1	

	e c.7 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura del refurbishment di una sala data center	
	e relativa manutenzione di 12 mesi;	
	2. il Fornitore ha presentato offerta nell'ambito della suddetta procedura;	
	3. il Fornitore è risultato, con determinazione del _____ di INSIEL del _____, aggiudicatario della suddetta procedura;	
	4. il Fornitore ha adempiuto agli obblighi imposti dal Disciplinare di gara relativi alla documentazione da fornire entro i termini imposti,	
	5. il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione all'esito delle verifiche di cui al LIBRO II, Capo IV qualora l'informazione antimafia non fosse ancora stata rilasciata;	
	_____ si conviene e stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto	
	L'affidamento del presente contratto ha per oggetto la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi, come meglio specificato nel Capitolato tecnico al capitolo 1 "Oggetto dell'Appalto".	
	Il Fornitore si impegna ad adempiere alle condizioni ed alle modalità di esecuzione di cui ai seguenti documenti che, sottoscritti da INSIEL e dal Fornitore, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati:	
	Allegato 1: Capitolato tecnico	
	Allegato 2: Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta	
	Allegato 3: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di offerta	
	Allegato 4: Garanzia fideiussoria di cui all'art. 13 del presente contratto	
	Allegato 5: Polizza assicurativa di cui all'art. 14 del presente contratto	
	Viene compiegato al presente contratto per farne sua parte integrante:	
	2	

Allegato 1: Capitolato tecnico

Allegato 2: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di offerta

Articolo 2 – Termini della fornitura

La durata dell'appalto è di 12 mesi decorrenti dalla data di emissione del certificato di conformità relativa all'attività di consegna ed installazione, come meglio specificato nel capitolato tecnico.

Articolo 3 – Caratteristiche e prestazione della fornitura

Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato tecnico, in particolare ai capitoli 1, 2,3 e 4, e quanto previsto dall'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta.

Articolo 4 – Luogo di svolgimento della fornitura e risorse strumentali

Il Fornitore svolgerà le attività oggetto del presente contratto presso le proprie sedi con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa. La fornitura dovrà essere eseguita all'interno del data center primario della regione Friuli-Venezia Giulia, ospitato presso la sede di Trieste di Insiel S.p.A.

L'accesso ai locali dovrà avvenire nel rispetto delle regole indicate dal gestore dell'impianto, assumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni. Durante l'espletamento della fornitura gli addetti, siano essi soci, dipendenti dell'affidatario o di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle stesse incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento per tutti i lavori in appalto e subappalto dell'impresa aggiudicataria.

La tessera di riconoscimento, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all'art. 5 della L. 136/2010, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

In ottemperanza al regolamento per l'accesso alle sedi Insiel tutti gli addetti al servizio del presente contratto dovranno essere muniti altresì di un badge che verrà rilasciato da Insiel e che darà accesso ai locali. Per il rilascio del badge il referente dell'impresa affidataria dovrà prima dell'inizio della prestazione e ogni qualvolta sia necessario abilitare una nuova persona compilare e sottoscrivere un modello di dichiarazione che verrà fornito all'affidatario e ricevere da Insiel il badge da consegnare all'addetto al servizio. Si fa espresso divieto di utilizzo di un badge rilasciato ad un addetto da parte di altri addetti.

Articolo 5 – Verifica di conformità

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto e da Capitolato.

Insiel provvederà a dare tempestivo avviso al Fornitore del giorno in cui si procederà alla verifica di conformità, affinché il Fornitore possa intervenire.

In sede di ciascuna verifica di conformità sarà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. A seguito dell'esito positivo della verifica di conformità sarà emesso il Certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il Certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle

attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di verifica di conformità.

Articolo 6 – Responsabili per le attività contrattuali

I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente incarico sono:

- per il Fornitore: _____

- per INSIEL: _____ in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di Direttore dell'esecuzione del contratto, compito di detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alla fornitura oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

Articolo 7 - Obblighi del Fornitore

Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente contratto sarà regolarmente assunto e assicurato dallo stesso Fornitore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

Il Fornitore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è soggetto.

Il Fornitore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale

tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro.

Il Fornitore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (in particolare ma non solo il D. LGS. 09.04.2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni) e delle specifiche norme aziendali.

Il Fornitore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dei lavori, designando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere i lavori inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza di INSIEL la quale resta, comunque, e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dal Fornitore.

Tutte le spese derivanti al Fornitore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al Fornitore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato all'art. 10 "Corrispettivi".

INSIEL si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo.

Il Fornitore deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a

non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno va trasmessa ai soggetti interessati.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, INSIEL avrà la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023. Resta però salva la facoltà di INSIEL di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione delle attività sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a favore di INSIEL medesima in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore del Fornitore.

Articolo 8 –Responsabilità solidale della stazione appaltante

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Fornitore o, se presente, del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, INSIEL trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di INSIEL del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o, se presente, del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, INSIEL paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ai sensi dell'art. 119, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 9 - Nomina a sub-responsabile del trattamento ex art. 28 del Reg. UE

Insiel S.p.A., in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali per conto degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, Titolari del trattamento, designa il Fornitore sub-responsabile del trattamento, ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali trattati per l'erogazione dei servizi oggetto del presente affidamento.

I dati personali oggetto della presente designazione sono:

- dati personali comuni;
- dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR;
- dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR;

e afferiscono alle seguenti categorie di interessati: dipendenti e collaboratori dei Titolari, utenti dei servizi messi a disposizione tramite il sistema oggetto dell'affidamento.

Il Fornitore è tenuto a trattare i dati personali oggetto dei servizi indicati oggetto del presente affidamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei suddetti servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli fornita dal Titolare o da Insiel.

Misure di sicurezza

Il Fornitore, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attuazione degli stessi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), si impegna a individuare e adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione.

Tali misure comprendono, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali, in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura adeguata a provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Violazione dei dati personali (c.d. Data Breach)

Il Fornitore è tenuto a informare Insiel, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.insiel.it), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo le informazioni necessarie alla gestione delle misure di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR. Il Fornitore si impegna a collaborare

con INSIEL per fornire tempestivamente al Titolare ogni informazione da questi comunque richiesta.

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali

Il Fornitore è tenuto collaborare con Insiel per supportare il Titolare del trattamento ai fini dell'esecuzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché a prestare ogni collaborazione necessaria per l'eventuale consultazione preventiva all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

Il Fornitore, ove necessario ai sensi della normativa vigente o su richiesta di Insiel, relativamente ai dati personali e alle procedure e tecnologie usate dal Fornitore nel trattamento degli stessi, si impegna a effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi, da proporre al Titolare del trattamento, propedeutiche alla valutazione di impatto, informando delle risultanze Insiel e fornendo copia degli elaborati finali.

Soggetti autorizzati al trattamento

Il Fornitore è tenuto a identificare per iscritto il proprio personale autorizzato a trattare i dati personali, nell'ambito dei servizi oggetto del presente affidamento, tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolando alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Fornitore è tenuto, inoltre, a curarne la formazione, vigilarne l'operato e a comunicare a Insiel, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati al trattamento.

Amministratori di sistema

Il Fornitore si impegna a conformarsi al Provvedimento Generale dell'Autorità

Garante del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento dell'Autorità Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, e così come eventualmente ulteriormente modificato o sostituito dall'Autorità Garante e a ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità stessa.

Il Fornitore si impegna, in particolare, a:

- a. designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui sono effettuati trattamenti di dati personali;
- b. predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- c. comunicare periodicamente a Insiel l'elenco aggiornato degli amministratori di sistema;
- d. verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando Insiel circa le risultanze di tale verifica;
- e. mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

Rapporti con le autorità

Il Fornitore, su richiesta di Insiel, si impegna a coadiuvare quest'ultima nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

Istanze degli interessati

Il Fornitore si obbliga ad assistere Insiel e a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire a Insiel di supportare il Titolare del trattamento nel dare riscontro ai diritti esercitati dagli interessati (i cui dati personali sono oggetto di attività di trattamento nell'ambito dei servizi previsti nel presente affidamento) di cui al capo III del GDPR.

Ulteriori obblighi

Il Fornitore mette a disposizione di Insiel tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi e delle istruzioni di cui alla presente designazione e consente a Insiel l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate direttamente da Insiel o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma deve essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Fornitore e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Fornitore si impegna altresì a:

- a) effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute da Insiel per conto del Titolare (e agli adempimenti eseguiti) e delle conseguenti risultanze;
- b) collaborare, se richiesto, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- c) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in

	materia di protezione dei dati, nei limiti dell'incarico di cui alla presente de-	
	signazione;	
	d) informare prontamente Insiel di ogni questione rilevante ai fini di legge, in	
	particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia	
	notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di pro-	
	tezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici	
	per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché	
	qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comuni-	
	taria, relativa alla protezione dei dati personali.	
	Ulteriori Responsabili	
	Il Fornitore è autorizzato espressamente a ricorrere a ulteriori Responsabili del trat-	
	tamento per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto	
	dei servizi di cui al presente affidamento, imponendo agli stessi i medesimi obblighi	
	in materia di protezione dei dati personali cui è soggetto il Fornitore stesso, in par-	
	ticolare in relazione alle misure di sicurezza.	
	A tal fine il Fornitore si impegna a darne comunicazione a Insiel per l'eventuale op-	
	posizione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del GDPR.	
	Luogo di trattamento dei dati personali e trasferimento extra-UE	
	Il Fornitore dichiara che i dati personali saranno trattati e archiviati nel territorio	
	dell'Unione Europea.	
	Manleva	
	Il Fornitore si impegna a mantenere indenni Insiel e il Titolare da ogni contestazione,	
	azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto	
	e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Fornitore stesso delle	
	istruzioni di cui alla presente designazione, del GDPR e delle relative disposizioni	
	13	

specificamente dirette al Fornitore.

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente designazione, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Durata

La presente designazione decorre dalla data in cui si perfeziona il contratto tra Insiel e il Fornitore ed è valida fino alla cessazione per qualunque motivo del contratto.

Il Fornitore, all'atto della scadenza del contratto e/o dei servizi contrattualizzati o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del contratto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei dati personali, si impegna a interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e a provvedere, su indicazione di Insiel o del Titolare, all'immediata restituzione dei dati personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Fornitore non ne esiste alcuna copia.

In caso di richiesta scritta di Insiel o del Titolare, il Fornitore è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione dei dati.

Articolo 10 – Corrispettivi

Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto al corrispettivo, onnicomprensivo di tutte le spese, pari ad € _____ (Euro _____ / _____), IVA esclusa.

L'entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsione dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002.

Articolo 11 – Subappalto

Le parti si danno atto che il Fornitore non si è avvalso/si è avvalso della facoltà di affidare in subappalto i servizi e le forniture oggetto del presente contratto, così come specificato dall'art. 119, co.2, del D. Lgs. 36/2023, non avendo/avendo il Fornitore dichiarato in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

[in caso di subappalto] Si precisa peraltro che il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 119 D. Lgs. 36/2023 alle seguenti condizioni:

- il Fornitore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso INSIEL almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

- il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 119 comma 16 del D. Lgs. 36/2023, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa appaltatrice;

- contestualmente al deposito del contratto, il Fornitore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui alla Parte V Titolo IV Capo II del D. Lgs. 36/2023, articoli 94, 95, 96, 97, 98;

- il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a INSIEL

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza ai sensi dell'art. 119 comma 15 del D. Lgs. 36/2023.

E' fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 12 – Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenni INSIEL e l'Amministrazione regionale, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti, tanto di INSIEL che dell'Amministrazione regionale e di Terzi, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto.

Articolo 13 – Garanzia fideiussoria

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore presta, consegnandola ad INSIEL, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, una garanzia fideiussoria distinta e autonoma per € _____ (Euro _____ /00) in favore di INSIEL costituita mediante _____ emessa in data _____ da _____ N° _____.

Articolo 14 – Polizza assicurativa

Il Fornitore, assumendosi in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto di INSIEL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se eseguite da parte di terzi dichiara di aver sottoscritto la seguente polizza

assicurativa Polizza n. _____ con _____, per la copertura del

rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto

del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad INSIEL, alle

Amministrazioni Pubbliche, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche

con riferimento ai relativi servizi, avente un massimale _____ di Euro

_____ per sinistro e un massimale _____ di Euro _____

per persona con decorrenza _____ e scadenza _____.

Si precisa che il Fornitore si impegna espressamente a presentare evidenza del

rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto.

Articolo 15 – Modalità di fatturazione e di pagamento

Il Fornitore potrà emettere fatture per stati di avanzamento secondo le seguenti

modalità:

-a seguito della positiva verifica di conformità relativa alla consegna, installazione e

migrazione, di cui al paragrafo 6.1" Verifica di conformità" del capitolato, ossia in

seguito all'emissione del Certificato di conformità, l'affidatario, potrà emettere fat-

tura per un valore pari al 94% (novantaquattro per cento) del valore contrattuale.

-a seguito all'emissione del Certificato di conformità relativo al servizio di assistenza

e manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 6.1" Verifica di conformità" del capi-

tolato l'affidatario, potrà emettere fattura per un valore pari a metà del rimanente

6% (sei per cento) dell'importo contrattuale.

Il pagamento delle fatture avverrà, mediante versamento sul conto corrente banca-

rio intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comu-

nicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13

agosto 2010, a 30 giorni dal ricevimento delle fatture in Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo o dalla ricezione del certificato di verifica di conformità se reso disponibile in data successiva. Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. n. 55 del 3 aprile 2013 (fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Inter-scambio (SDI).

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo il regime IVA dello "Split payment" o "Scissione dei pagamenti", secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto non sarà più versata dal cessionario al cedente ma sarà versata direttamente da quest'ultimo all'Erario.

In relazione agli adempimenti sopra indicati si invita alla lettura della circolare pubblicata sul sito internet di Insiel S.p.A. al seguente indirizzo: <http://bit.ly/splitinsiel>.

Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il Codice Univoco Ufficio 5Q9X3U, i codici CIG A008DE5927, CUP B95F23000250002 e il numero di procedura ID 5938. Non saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive dei suddetti riferimenti. Inoltre, alla fattura dovrà essere allegata copia del certificato di verifica di conformità firmato.

Insiel opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore dichiara di aver comunicato ad INSIEL gli estremi dei conti correnti bancari o postali

	dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto nonché le generalità ed il	
	codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore si impegna a	
	comunicare ad INSIEL ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del	
	conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di	
	persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale	
	rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,	
	tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico	
	del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa	
	pecuniaria da € 500 a € 3.000.	
	Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari	
	relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.	
	Articolo 17 – Penali	
	Il mancato rispetto dei termini di cui al Capitolato tecnico determinerà l'imposizione	
	di penali a carico del Fornitore.	
	Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento de-	
	gli obblighi del Fornitore, INSIEL applicherà, nelle ipotesi di inadempimento parziale	
	ovvero di ritardato adempimento, le penali previste e descritte di seguito.	
	Per la mancata consegna di tutti i dispositivi di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di deli-	
	very", sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno	
	naturale e consecutivo di ritardo.	
	Per la mancata installazione di tutti i dispositivi hardware e la relativa configurazione	
	degli stessi di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di delivery", potrà essere applicata una	
	penale pari ad euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di	

ritardo, con un massimo del 10% del valore di gara.

Per la mancata migrazione e messa in produzione dei nuovi impianti di cui al paragrafo 4.4.1 “Servizi di delivery”, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 4.4.4.3 “Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia” del presente documento, comporterà l'applicazione di una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni punto percentuale in difetto del valore TRis.

Nel caso di applicazione delle penali INSIEL provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 18 – Servizio di garanzia ed assistenza on Site

Il Fornitore dovrà garantire l'assistenza, unitamente al servizio di manutenzione ordinaria e correttiva per un periodo di 12 mesi dall'emissione del Certificato di Verifica di conformità. L'attività di manutenzione dovrà prevedere oltre alla normale e regolare verifica di “buon funzionamento” del sistema, anche la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti degli eventuali malfunzionamenti. Durante il periodo di garanzia, il Fornitore si impegna ad intervenire per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti, con tempi di intervento nel pieno rispetto degli SLA, secondo quanto precisato al capitolo 4.4.4. del Capitolato.

Articolo 19 - Cessione dei crediti

E' esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto.

Articolo 20 – Risoluzione, Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui INSIEL accerti che l'esecuzione del contratto da parte del Fornitore non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite, concederà al Fornitore,

	previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata	
	PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento;	
	trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà risoluto, salvo il diritto di	
	INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1662 c.c..	
	Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, INSIEL si riserva il diritto di	
	risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti	
	dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dall'articolo 17 "Penali",	
	superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli	
	obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di	
	incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del	
	Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
	Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai	
	sensi dell'art. 1456 del codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di:	
	a) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti del Fornitore, ai sensi	
	della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione	
	amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori,	
	ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o	
	soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga	
	incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale	
	e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine	
	allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata del Contratto;	
	c) violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale del Fornitore	
	su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri	

	compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svol-	
	gimento dell'attività di INSIEL;	
	d) conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso; cessione, totale o par-	
	ziale, diretta o indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei cre-	
	diti da quest'ultimo derivanti;	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto;	
	f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta l'emanazione di un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I	
	"Le misure di prevenzione" del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza	
	di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione,	
	l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di INSIEL,	
	di subappaltatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati	
	all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.	
	g) qualora nei confronti del Fornitore si verifichi uno dei motivi di esclusione di cui	
	all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;	
	h) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal Capitolato tec-	
	nico;	
	i) interruzione totale del servizio verificatosi senza giustificati motivi;	
	l) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto.	
	Articolo 21 – Recesso	
	INSIEL ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico	
	interesse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica	
	certificata PEC) al Fornitore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. In tal caso	
	22	

	INSIEL, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, sarà tenuta al pagamento:	
	- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene	
	comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto	
	da INSIEL;	
	- delle spese sostenute dal Fornitore;	
	- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra	
	l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni	
	eseguite.	
	Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno	
	ad INSIEL.	
	INSIEL si riserva la facoltà di recedere dal contratto ex art. 1 comma 13 del decreto	
	legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, previa for-	
	male comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al	
	Fornitore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni e previo pagamento delle pre-	
	stazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso	
	in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, qualora i parametri delle	
	convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge	
	23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano	
	migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e il Fornitore non acconsenta ad	
	una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispet-	
	tare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.	
	Articolo 22 – Esecuzione in danno	
	In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'art. 1662 che ai sensi dell'art.	
	1456 c.c. INSIEL si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto	
	23	

	necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.	
	INSIEL ha inoltre il diritto, ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, di	
	valersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per	
	l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura.	
	Nei suddetti casi, INSIEL avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme	
	dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Fornitore	
	è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni	
	tra tali importi.	
	L'eventuale esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili,	
	penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.	
	Articolo 23 – Subentro nel contratto	
	Il Fornitore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momento	
	e per l'intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rapporto	
	contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte	
	del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiuntivo per il	
	soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con ef-	
	fetto pienamente liberatorio per INSIEL.	
	INSIEL si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore, in merito	
	all'intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare la	
	facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Il Fornitore si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative	
	formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.	
	Articolo 24 – Audit relativo al rispetto delle normative, standard e requisiti di sicu-	
	rezza - Sicurezza delle informazioni e trattamento dati	

Nell'ambito dei servizi oggetto del contratto, il Fornitore dichiara di essere in possesso di certificazione ISO/IEC 27001. In caso di assenza di tale certificazione, il Fornitore si impegna a garantire ad INSIEL la possibilità di effettuare un'attività periodica (o annuale) di audit (presso la sede/sistemi informativi del Fornitore, ovvero in alternativa a livello documentale) al fine di verificare il rispetto delle normative e standard applicabili e dei requisiti di sicurezza concordati ed applicare le eventuali azioni correttive. La pianificazione di tali attività verrà comunicata da parte di INSIEL con un preavviso minimo di 15 giorni. Insiel, direttamente o tramite terzi incaricati, può eseguire verifiche relative alla conformità della prestazione dei servizi rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico oltre che nell'offerta tecnica se migliorativa.

Il Fornitore si impegna altresì a:

- attenersi, per quanto sia rilevante in relazione alle attività definite nel presente contratto, al rispetto di tutte le previsioni, almeno di livello Minimo, previste dalla CIRCOLARE dell'Agenzia per l'Italia Digitale 18 aprile 2017, n. 2/2017 Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)» e richiamate nel paragrafo "Requisiti di sicurezza" del Capitolato tecnico;
- condurre periodicamente test per garantire la conformità alle indicazioni ricevute, inclusi gli obblighi di riservatezza, non divulgazione, sicurezza e di porre i risultati alla consultazione di Insiel, su richiesta.

Articolo 25 – Requisiti di sicurezza

Il Fornitore deve garantire il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica, mettendo in atto misure tecniche e organizzative

adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento come anche del rischio di varia probabilità e gravità, adottando procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali violazioni di dati.

Dati e Documentazione

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e informazioni connesse al presente contratto, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la conclusione del contratto. In ogni momento Insiel potrà comunque richiedere al Fornitore, con un preavviso di almeno tre giorni, di effettuare lo scarico non oneroso di tutti i dischi del sistema sul supporto rimovibile e nel formato indicati.

Accesso del personale addetto

L'eventuale accesso ai sistemi tecnologici oggetto del presente affidamento, da parte dei soggetti identificati dal Fornitore, deve avvenire attraverso l'impiego di credenziali di accesso personali e non cedibili che saranno gestite da parte del Fornitore secondo adeguate misure di sicurezza. È altresì onere del Fornitore:

- assicurare che le credenziali di accesso fornite siano assegnate univocamente ai singoli soggetti abilitati a operare, tenendo traccia dell'assegnazione;
- vigilare sull'operato dei soggetti e sul corretto utilizzo delle credenziali stesse;
- garantire che le stesse credenziali non siano utilizzate da più soggetti nemmeno in tempi diversi;
- garantire la revoca delle credenziali non più utilizzate e la relativa comunicazione a Insiel;

- richiedere l'assegnazione di ulteriori credenziali qualora siano necessarie

per l'erogazione del servizio;

- comunicare, qualora richiesto da Insiel, gli estremi identificativi del soggetto

assegnatario delle credenziali fornite.

Il Fornitore dovrà garantire la tracciatura completa di tutti gli accessi, tentativi di accesso e delle attività svolte sui sistemi nell'ambito del presente contratto da parte dei soggetti abilitati a operare. Tale tracciatura potrà comprendere anche gli accessi falliti o altre casistiche di errore, anche se non espressamente previste.

In particolare, relativamente alle eventuali funzioni di "amministrazione di sistema in outsourcing", il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di Insiel un elenco di tutte le persone fisiche abilitate ad accedere e svolgere attività rientranti nella definizione di amministratori di sistema, di rete o di banche dati, che operano su dati nell'ambito del presente contratto.

Riservatezza

Il Fornitore tutelerà la piena riservatezza delle informazioni acquisite nell'esecuzione del presente contratto, rispettando le seguenti clausole di riservatezza e in particolare si obbliga a:

- considerare e trattare in maniera strettamente riservata tutte le informazioni, dati o documenti ricevuti o resi accessibili da Insiel e ad attuare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate tali informazioni e prevenire accessi non autorizzati, la sottrazione e la manipolazione delle stesse;
- non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi le informazioni, intendendosi per "Terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori,

	dipendenti, intermediari o consulenti (“Persone Collegate”) di Insiel, a cui il Fornitore potrà comunicare le informazioni nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere le attività affidategli; • dare istruzioni ai propri tecnici circa l'obbligo del più assoluto riserbo nell'ipotesi in cui, accidentalmente dovessero avere notizia di dati o informazioni di Insiel o di terzi contenuti in cartelle elettroniche, con divieto di diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire a conoscenza. Qualora la diffusione presso terzi di materiale, dati, documenti o di informazioni sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili al Fornitore e/o ai loro dipendenti, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire a Insiel gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza. Il Fornitore si impegna a erogare i servizi di gestione oggetto della presente fornitura limitando il più possibile l'accesso ai dati personali contenuti nei sistemi oggetto del presente contratto. Ulteriori disposizioni I terminali e i dispositivi eventualmente utilizzati dal Fornitore per la connessione nell'ambito dell'affidamento devono venir collocati in aree sicure ad accesso controllato. Nel caso di utilizzo di strumenti portatili, devono essere adottate regole comportamentali che diminuiscano il rischio di sottrazione o accesso abusivo. Il Fornitore è tenuto a segnalare a Insiel, per il tramite dei propri riferimenti interni e senza indugi, qualsiasi vulnerabilità o evento di sicurezza rilevato nello svolgimento delle proprie attività. Il Fornitore si impegna ad adottare le eventuali ulteriori disposizioni indicate da Insiel e ogni misura di sicurezza prevista dalle attuali e dalle future normative sul trattamento di dati e sull'accesso ai sistemi. Il Fornitore, all'atto	
	28	

della scadenza del contratto e/o dei servizi contrattualizzati o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del contratto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei dati, si impegna a interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e a provvedere, su indicazione di Insiel o dell'Amministrazione proprietaria dei dati, all'immediata restituzione dei dati oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Fornitore non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta di Insiel o dell'Amministrazione proprietaria dei dati, il Fornitore è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione dei dati.

Articolo 26 – Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente scrittura privata è firmata digitalmente, ex art. 24 commi 1 e 2 del D. Lgs. 7-3-2005 n. 82, in unico originale e viene assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Sono a carico del Fornitore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il Fornitore dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella A di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
<40.000	esente
=>40.000 <150.000	40
=>150.000 <1.000.000	120
=>1.000.000 <5.000.000	250

=>5.000.000 <25.000.000	500
>=25.000.000	1.000

Il Fornitore assolverà all'imposta di bollo utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 FLIDE) – ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, integrato dal [Provvedimento n. 240013/2023](#) e dalla [Risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate](#).

Il Fornitore dichiara che, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 34, comma 35, del Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, a partire dal 01 gennaio 2013, verserà le spese sostenute dalla scrivente stazione appaltante per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara in oggetto e del relativo avviso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Insiel comunicherà al Fornitore gli importi definitivi che dovranno essere versati, nonché le relative modalità di effettuazione del versamento.

Articolo 27 - Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Il Fornitore garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, saranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in particolare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di INSIEL.

Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Fornitore si impegna ad osservare le norme contenute nel [codice etico](#) e nel [Modello di](#)

[organizzazione, gestione e controllo](#) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Titolo “REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed A.3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto reperibili, al momento della stipula del presente contratto, al sito di INSIEL: <http://www.INSIEL.it> che il Fornitore dichiara di aver letto ed accettati nella loro integrità.

Il Fornitore dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da INSIEL ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre INSIEL al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Fornitore prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 28- Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento del presente servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione del Fornitore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione.

Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo,
che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti
di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva
la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il Fornitore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione alle imprese subappaltatrici.

Articolo 29 – Disposizioni generali

Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difforni, prevalgono su quelle
del Capitolato tecnico.

Per quanto non risulta disposto dal presente contratto, e per l'interpretazione dello stesso, si fa rinvio al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione statale e della Regione Friuli Venezia Giulia ed alla normativa vigente.

Articolo 30 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, in relazione al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Trieste.

INSIEL S.p.A. con socio unico

IL FORNITORE

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1341 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 5 Verifica di conformità

- Art. 7 Obblighi del Fornitore

- Art. 11 Subappalto

- Art. 17	Penali
-----------	--------

- Art. 19 Cessione dei crediti

- Art. 20 Risoluzione, Clausola risolutiva espressa

- Art. 21 Recesso

- Art. 23 Subentro nel contratto

- Art. 30 Foro competente

IL FORNITORE

Portale Acquisti eAppaltiFVG

Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte

Sommario

1. Svolgimento della procedura	4
1.1. <u>PROCEDURA MONOLOTTO</u>	4
1.2 <u>PROCEDURA MULTILOTTO</u>	4
2. Modalità di supporto.....	5
3. Come effettuare l'accesso alle RDO on line e alle diverse aree di risposta	5
3.1. <u>PROCEDURA MONOLOTTO</u>	5
3.1.1 <i>Come effettuare l'accesso alla RDO on line</i>	5
3.1.2 <i>Come prendere visione della documentazione di gara</i>	5
3.1.3 <i>Come avviare il processo di risposta alla RDO on line</i>	5
3.1.4 <i>Come accedere all'area "Risposta Amministrativa" della RDO on line</i>	5
3.1.5 <i>(se richiesta la formulazione dell'offerta tecnica nei documenti di gara) Come accedere all'area "Risposta tecnica" delle RDO on line</i>	6
3.1.6 <i>Come accedere all'area "Risposta Economica" della RDO on line</i>	6
3.1 <u>PROCEDURA MULTILOTTO</u>	6
3.2.1 <i>Come effettuare l'accesso alla RDO on line</i>	6
3.2.2 <i>Come prendere visione della documentazione di gara</i>	6
3.2.3 <i>Come avviare il processo di risposta alla RDO on line</i>	6
3.2.4 <i>Come accedere all'area "Risposta Amministrativa" della RDO on line</i>	6
3.2.5 <i>(se richiesta la formulazione dell'offerta tecnica nei documenti di gara) Come accedere all'area "Risposta tecnica" delle RDO on line configurate per la raccolta delle offerte sui lotti</i>	7
3.2.6 <i>Come accedere all'area "Risposta Economica" della RDO on line</i>	7
4. Come inserire i documenti nel sistema	7
4.1. <u>PROCEDURA MONOLOTTO</u>	7
4.1.1 <i>Come inserire i documenti nell'area "Risposta Amministrativa" della RDO on line</i>	7
4.1.2 <i>Come inserire i documenti nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line</i>	7
4.1.3 <i>Come inserire i documenti nell'area "Risposta Economica" della RDO on line</i>	8
4.2. <i>Note per l'inserimento dei documenti a portale</i>	8
4.2 <u>PROCEDURA MULTILOTTO</u>	9

4.2.1	<i>Come inserire i documenti nell'area "Risposta Amministrativa" della RDO di sola Qualifica</i>	9
4.2.2	<i>Come inserire i documenti nell'area "Risposta Tecnica" della RDO on line</i>	10
4.2.3	<i>Come inserire i documenti nell'area "Risposta Economica" nelle RDO on Line</i>	10
4.3	<i>Note per l'inserimento dei documenti a portale</i>	11
5.	Come inviare la propria risposta alla/e RDO on line e Ulteriori note	11
5.1.	<u>PROCEDURA MONOLOTTO</u>	11
5.2	<u>PROCEDURA MULTILOTTO</u>	11
5.2.	<i>Ulteriori note</i>	12
6.	Come utilizzare lo strumento della messaggistica	12

1. Svolgimento della procedura

1.1. PROCEDURA MONOLOTTO

Per partecipare alla procedura di gara monolotto è necessario:

- a) accedere al **Portale Acquisti eAppaltiFVG** all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>;
- b) prendere visione della documentazione di gara seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.1.2;
- c) avviare il processo di risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.1.3;
- d) accedere all'area "Risposta Amministrativa" della RDO on line, seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.1.4, e inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 4.1.1;
- e) se richiesta la formulazione dell'offerta tecnica nei documenti di gara, accedere all'area "Risposta tecnica" della RDO on line, seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.1.5, e inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica richiesta ai fini della partecipazione seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 4.1.2;
- f) accedere all'area "Risposta Economica" della RDO on line, seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.1.6, e inserire la documentazione relativa all'offerta economica seguendo le indicazioni al paragrafo 4.1.3;
- g) inviare la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 5.1.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 6.

1.2 PROCEDURA MULTILOTTO

La procedura di gara multilotto viene gestita mediante l'utilizzo delle seguenti RDO on line:

- una RDO on line avente nel corpo dell'oggetto la dicitura "Amministrativa" (e identificata, nel prosieguo di questo documento, con il termine "RDO di Sola Qualifica") all'interno della quale deve essere inserita la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione;
- tante RDO on line quanti sono i lotti di cui si compone la procedura, all'interno delle quali devono essere inserite le offerte tecniche (se richieste) ed economiche sui singoli lotti.

Per partecipare alla procedura di gara multilotto, è necessario:

- a) accedere al **Portale Acquisti eAppaltiFVG** all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>;
- b) effettuare il primo accesso ad una delle RDO on line che compongono la procedura seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.2.1;
- c) prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.2.2;
- d) avviare il processo di risposta alle singole RDO on line seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.2.3;
- e) accedere all'area "Risposta Amministrativa" della RDO di Sola Qualifica, seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.2.4, e inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 4.2.1;
- f) inviare la risposta alla RDO di Sola Qualifica seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 5.2;
- g) se richiesta la formulazione dell'offerta tecnica nei documenti di gara, accedere all'area "Risposta Tecnica" delle RDO on line riferite ai lotti di interesse, seguendo le indicazioni

riportate al paragrafo 3.2.5 e inserire, per ciascun lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica seguendo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 4.2.2;

- h) accedere all'area "Risposta Economica" delle RDO on line riferite ai lotti di interesse, seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 3.2.6 e inserire, per ciascun lotto, la documentazione relativa all'offerta economica seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 4.2.3;
- i) inviare la risposta alle RDO on line riferite ai lotti di interesse seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 5.2.

La risposta alla procedura si intenderà completa solo con l'invio della risposta alla RDO di Sola Qualifica e con l'invio della risposta ad almeno una delle RDO on line configurate per la raccolta delle offerte sui lotti. In caso di mancanza, la Stazione Appaltante riterrà incompleta la procedura e non prenderà in considerazione la documentazione trasmessa. In ogni caso, il sistema non consente l'invio della risposta ad una o più delle RDO on line configurate per la raccolta delle offerte sui lotti se non è stata preliminarmente trasmessa la risposta alla RDO Amministrativa.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 6.

2. Modalità di supporto

Per necessità di supporto tecnico in merito all'utilizzo del portale è necessario contattare il **Servizio Assistenza** al numero **+39 040 06 49 013** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una e-mail a supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it (segnalando oggetto della procedura, difficoltà emersa e propri recapiti telefonici).

Per informazioni e/o chiarimenti inerenti la Richiesta d'Offerta, si prega di attenersi ai paragrafi "Richiesta informazioni" e "Comunicazioni" del documento di gara "Richiesta d'offerta".

3. Come effettuare l'accesso alle RDO on line e alle diverse aree di risposta

3.1. PROCEDURA MONOLOTTO

3.1.1 Come effettuare l'accesso alla RDO on line

Per effettuare il primo accesso alla RDO on line è necessario:

- a) accedere al **Portale Acquisti eAppaltiFVG** all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>;
- b) inserire Username e Password nel box "Accedi ai servizi" e cliccare su "Accedi" per accedere all'area riservata del Portale;
- c) cliccare sul link "RdO" nella sezione "Cartelle di gara";
- d) cliccare sul link "Mie RDO" (posizionato in alto, alla sinistra dello schermo);
- e) cliccare sulla riga corrispondente alla RDO on line di interesse.

3.1.2 Come prendere visione della documentazione di gara

Per prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara è necessario accedere alla RDO on line e cliccare sul link "Allegati" (posizionato, all'interno del box "Dettagli RDO", alla sinistra dello schermo).

3.1.3 Come avviare il processo di risposta alla RDO on line

Per avviare il processo di risposta alla RDO on line è necessario accedere alla RDO on line e cliccare sul link "Rispondi" (posizionato alla destra dello schermo). Questa azione dovrà essere effettuata solo al primo accesso.

3.1.4 Come accedere all'area "Risposta Amministrativa" della RDO on line

Per accedere all'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO on line è necessario effettuare l'accesso alla RDO on line e cliccare sul link "Risposta Busta Amministrativa" (posizionato all'interno della sezione "Riassunto risposta"). In alternativa è possibile cliccare sul link "Modifica

Risposta” (posizionato, alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione “Risposta Amministrativa”).

Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva ed Esci”.

3.1.5 (se richiesta la formulazione dell'offerta tecnica nei documenti di gara) Come accedere all'area “Risposta tecnica” delle RDO on line

Per accedere all'area “Risposta Busta Tecnica” delle RDO line è necessario effettuare l'accesso alla RDO on line e cliccare sul link “Risposta Busta Tecnica” (posizionato all'interno del box “Riassunto risposta”). In alternativa è possibile cliccare sul link “Modifica Risposta” (posizionato, alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione “Risposta tecnica”).

Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva ed Esci”.

3.1.6 Come accedere all'area “Risposta Economica” della RDO on line

Per accedere all'area “Risposta Busta Economica” della RDO on line è necessario effettuare l'accesso alla RDO on line e cliccare sul link “Risposta Busta Economica” (posizionato all'interno della sezione “Riassunto risposta”). In alternativa è possibile cliccare sul link “Modifica Risposta” (posizionato, alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione “Risposta Economica”).

Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva e esci”.

3.1PROCEDURA MULTILOTTO

3.2.1 Come effettuare l'accesso alla RDO on line

Per effettuare il primo accesso alla RDO on line è necessario:

- a) accedere al **Portale Acquisti eAppaltiFVG** all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>;
- b) inserire Username e Password nel box “Accedi ai servizi” e cliccare su “Accedi” per accedere all'area riservata del Portale;
- c) cliccare sul link “RdO” nella sezione “Cartelle di gara”;
- d) cliccare sul link “Mie RDO” (posizionato in alto, alla sinistra dello schermo);
- e) cliccare sulla riga corrispondente alla RDO on line di interesse;
- f) (dopo aver effettuato l'accesso alla RdO di interesse è possibile visualizzare l'insieme delle RdO che formano la procedura multilotto cliccando il link “Procedura di gara Multi Lotto”, posizionato nella parte superiore dello schermo).

3.2.2 Come prendere visione della documentazione di gara

Per prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara è necessario accedere alla RDO Amministrativa on line e cliccare sul link “Allegati” (posizionato all'interno del box “Dettagli RDO”).

3.2.3 Come avviare il processo di risposta alla RDO on line

Per avviare il processo di risposta alla RDO on line è necessario accedere alla RDO on line e cliccare sul link “Rispondi” (posizionato alla destra dello schermo). Questa azione dovrà essere effettuata solo al primo accesso.

3.2.4 Come accedere all'area “Risposta Amministrativa” della RDO on line

Per accedere all'area “Risposta Busta Amministrativa” della RDO on line (per la RdO di Sola Qualifica) è necessario effettuare l'accesso alla RDO on line e cliccare sul link “Risposta Busta Amministrativa” (posizionato all'interno della sezione “Riassunto risposta”). In alternativa è possibile cliccare sul link “Modifica Risposta” (posizionato, alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione “Risposta Amministrativa”). Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva ed Esci”.

3.2.5 (se richiesta la formulazione dell'offerta tecnica nei documenti di gara) Come accedere all'area "Risposta tecnica" delle RDO on line configurate per la raccolta delle offerte sui lotti

Per accedere all'area "Risposta Busta Tecnica" delle RDO on line riferite ai lotti di interesse è necessario effettuare l'accesso, per ciascuna delle RDO on line riferite ai lotti di interesse, e cliccare sul link "Risposta Busta Tecnica" (posizionato all'interno del box "Riassunto risposta"). In alternativa è possibile cliccare sul link "Modifica Risposta" posizionato, alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione "Risposta Tecnica".

Completate le attività richieste è necessario cliccare su "Salva ed Esci".

3.2.6 Come accedere all'area "Risposta Economica" della RDO on line

Per accedere all'area "Risposta Busta Economica" delle RDO on line riferite ai lotti di interesse è necessario effettuare l'accesso, per ciascuna delle RDO on line riferite ai lotti di interesse, e cliccare sul link "Risposta Busta Economica" (posizionato all'interno della sezione "Riassunto risposta"). In alternativa è possibile cliccare sul link "Modifica Risposta" (posizionato, alla destra dello schermo, in corrispondenza della sezione "Risposta Economica").

Completate le attività richieste è necessario cliccare su "Salva ed Esci".

4. Come inserire i documenti nel sistema

4.1. PROCEDURA MONOLOTTO

4.1.1 Come inserire i documenti nell'area "Risposta Amministrativa" della RDO on line

Per inserire i documenti amministrativi richiesti ai fini della partecipazione è necessario:

- a) accedere all'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO on line;
- b) in corrispondenza del parametro di tipo "Allegato" all'interno del quale deve essere inserito il documento, cliccare su "Clicca per allegare un file" (posizionato alla destra del parametro di tipo Allegato);
- c) cliccare su "Seleziona un File da Caricare";
- d) selezionare il documento precedentemente salvato all'interno del proprio PC;
- e) [nel caso in cui sia stato caricato un file non firmato digitalmente, con firma digitale non riconosciuta dallo strumento di verifica disponibile sul Portale o segnalata non valida dallo stesso] cliccare su "Conferma"¹;
- f) cliccare su "Conferma" per inserire il proprio documento nella lista allegati (o su "Annulla" per tornare alla schermata precedente);
- g) per ciascun documento da caricare ripetere le operazioni descritte dalla lettera b) alla lettera f);
- h) [una volta caricati tutti i documenti] cliccare su "Salva ed Esci";
- i) cliccare su "OK" per confermare l'inserimento o su "Annulla" per tornare alla schermata precedente.

4.1.2 Come inserire i documenti nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line

Per inserire i documenti relativi all'offerta tecnica (se richiesti nei documenti di gara) è necessario:

- a) accedere all'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line;
- b) in corrispondenza del parametro di tipo "Allegato" all'interno del quale deve essere inserito

¹ In questo caso, se viene richiesta la sottoscrizione digitale del documento è necessario verificare che sia stata apposta sullo stesso la firma digitale (o le firme digitali nel caso di sottoscrizione multipla). Se la firma risulta apposta è necessario procedere con la verifica della validità della stessa utilizzando uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane - come previsto dalle disposizioni normative in materia.

il documento, cliccare su “Clicca per allegare un file” (posizionato alla destra del parametro di tipo Allegato);

- c) cliccare su “Seleziona un File da Caricare”;
- d) selezionare il documento precedentemente salvato all'interno del proprio PC;
- e) [nel caso in cui sia stato caricato un file non firmato digitalmente, con firma digitale non riconosciuta dallo strumento di verifica disponibile sul Portale o segnalata non valida dallo stesso] cliccare su “Conferma”²;
- f) cliccare su “Conferma” per inserire il proprio documento nella lista allegati (o su “Annulla” per tornare alla schermata precedente);
- g) per ciascun documento da caricare ripetere le operazioni descritte dalla lettera b) alla lettera f);
- h) [una volta caricati tutti i documenti] cliccare su “Salva ed Esci”;
- i) cliccare su “OK” per confermare l’inserimento o su “Annulla” per tornare alla schermata precedente.

4.1.3 Come inserire i documenti nell’area “Risposta Economica” della RDO on line

Per inserire i documenti relativi all’offerta economica è necessario:

- a) accedere all’area “Risposta Busta Economica” della RDO on line;
- b) in corrispondenza del parametro di tipo “Allegato” all’interno del quale deve essere inserito il documento, cliccare su “Clicca per allegare un file” (posizionato alla destra del parametro di tipo Allegato);
- c) cliccare su “Seleziona un File da Caricare”;
- d) selezionare il documento precedentemente salvato all'interno del proprio PC;
- e) [nel caso in cui sia stato caricato un file non firmato digitalmente, con firma digitale non riconosciuta dallo strumento di verifica disponibile sul Portale o segnalata non valida dallo stesso] cliccare su “Conferma”³;
- f) cliccare su “Conferma” per inserire il proprio documento nella lista allegati (o su “Annulla” per tornare alla schermata precedente);
- g) per ciascun documento da caricare ripetere le operazioni descritte dalla lettera b) alla lettera f);
- h) [una volta caricati tutti i documenti] cliccare su “Salva ed Esci”;
- i) cliccare su “OK” per confermare l’inserimento o su “Annulla” per tornare alla schermata precedente.

4.2. Note per l’inserimento dei documenti a portale

All’interno delle aree di risposta sono presenti dei parametri di tipo “Allegato” con descrizione corrispondente ai documenti richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.

² In questo caso, se viene richiesta la sottoscrizione digitale del documento è necessario verificare che sia stata apposta sullo stesso la firma digitale (o le firme digitali nel caso di sottoscrizione multipla). Se la firma risulta apposta è necessario procedere con la verifica della validità della stessa utilizzando uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane - come previsto dalle disposizioni normative in materia.

³ In questo caso, se viene richiesta la sottoscrizione digitale del documento è necessario verificare che sia stata apposta sullo stesso la firma digitale (o le firme digitali nel caso di sottoscrizione multipla). Se la firma risulta apposta è necessario procedere con la verifica della validità della stessa utilizzando uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane - come previsto dalle disposizioni normative in materia.

E' necessario allegare i documenti nelle sezioni e nei parametri corrispondenti ed indicati nella documentazione di gara.

Nell'inserimento dei documenti a portale è necessario seguire le seguenti regole:

- devono essere inseriti separatamente e non raggruppati in una cartella compressa;
- devono conservare, nel nome del file, la dicitura originaria
- devono essere in formati di comune diffusione (preferibilmente pdf, word, xls);
- non devono superare la dimensione di 50 MB per ogni allegato.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale devono essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta).

Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "P7M" o "PDF" (qualora venga usato il prodotto "Acrobat"), in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di firma digitale. Si raccomanda pertanto di verificare, prima di inviare la risposta, la corretta estensione del file firmato digitalmente.

Si precisa che, nel caso in cui venga associato, al documento informatico firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, devono essere allegati a portale sia il file firmato digitalmente sia la marcatura temporale.

Si segnala inoltre che, molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file che contiene al suo interno il documento firmato digitalmente e la marcatura temporale. In tal caso non è necessario separare il file.

4.2 PROCEDURA MULTILOTTO

4.2.1 Come inserire i documenti nell'area "Risposta Amministrativa" della RDO di sola Qualifica

Per inserire i documenti amministrativi richiesti ai fini della partecipazione è necessario:

- a) accedere all'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO on line (RdO di sola qualifica);
- b) in corrispondenza del parametro di tipo "Allegato" all'interno del quale deve essere inserito il documento, cliccare su "Clicca per allegare un file" (posizionato alla destra del parametro di tipo Allegato);
- c) cliccare su "Seleziona un File da Caricare";
- d) selezionare il documento precedentemente salvato all'interno del proprio PC;
- e) [nel caso in cui sia stato caricato un file non firmato digitalmente, con firma digitale non riconosciuta dallo strumento di verifica disponibile sul Portale o segnalata non valida dallo stesso] cliccare su "Conferma"⁴;
- f) cliccare su "Conferma" per inserire il proprio documento nella lista allegati (o su "Annulla" per tornare alla schermata precedente);
- g) per ciascun documento da caricare ripetere le operazioni descritte dalla lettera b) alla lettera f);
- h) [una volta caricati tutti i documenti] cliccare su "Salva ed Esci";
- i) cliccare su "OK" per confermare l'inserimento o su "Annulla" per tornare alla schermata precedente.

⁴ In questo caso, se viene richiesta la sottoscrizione digitale del documento è necessario verificare che sia stata apposta sullo stesso la firma digitale (o le firme digitali nel caso di sottoscrizione multipla). Se la firma risulta apposta è necessario procedere con la verifica della validità della stessa utilizzando uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane - come previsto dalle disposizioni normative in materia.

4.2.2 Come inserire i documenti nell'area "Risposta Tecnica" della RDO on line

Per inserire i documenti relativi all'offerta tecnica (se richiesti nei documenti di gara) è necessario:

- a) accedere all'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line;
- b) in corrispondenza del parametro di tipo "Allegato" all'interno del quale deve essere inserito il documento, cliccare su "Clicca per allegare un file" (posizionato alla destra del parametro di tipo Allegato);
- c) cliccare su "Seleziona un File da Caricare";
- d) selezionare il documento precedentemente salvato all'interno del proprio PC;
- e) [nel caso in cui sia stato caricato un file non firmato digitalmente, con firma digitale non riconosciuta dallo strumento di verifica disponibile sul Portale o segnalata non valida dallo stesso] cliccare su "Conferma"⁵;
- f) cliccare su "Conferma" per inserire il proprio documento nella lista allegati (o su "Annulla" per tornare alla schermata precedente);
- g) per ciascun documento da caricare ripetere le operazioni descritte dalla lettera b) alla lettera f);
- h) [una volta caricati tutti i documenti] cliccare su "Salva ed Esci";
- i) cliccare su "OK" per confermare l'inserimento o su "Annulla" per tornare alla schermata precedente.

4.2.3 Come inserire i documenti nell'area "Risposta Economica" nelle RDO on Line

Per inserire i documenti relativi all'offerta economica è necessario:

- a) accedere all'area "Risposta Busta Economica" della RDO on line;
- b) in corrispondenza del parametro di tipo "Allegato" all'interno del quale deve essere inserito il documento, cliccare su "Clicca per allegare un file" (posizionato alla destra del parametro di tipo Allegato);
- c) cliccare su "Seleziona un File da Caricare";
- d) selezionare il documento precedentemente salvato all'interno del proprio PC;
- e) [nel caso in cui sia stato caricato un file non firmato digitalmente, con firma digitale non riconosciuta dallo strumento di verifica disponibile sul Portale o segnalata non valida dallo stesso] cliccare su "Conferma"⁶;
- f) cliccare su "Conferma" per inserire il proprio documento nella lista allegati (o su "Annulla" per tornare alla schermata precedente);
- g) per ciascun documento da caricare ripetere le operazioni descritte dalla lettera b) alla lettera f);
- h) [una volta caricati tutti i documenti] cliccare su "Salva ed Esci";

⁵ In questo caso, se viene richiesta la sottoscrizione digitale del documento è necessario verificare che sia stata apposta sullo stesso la firma digitale (o le firme digitali nel caso di sottoscrizione multipla). Se la firma risulta apposta è necessario procedere con la verifica della validità della stessa utilizzando uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane - come previsto dalle disposizioni normative in materia.

⁶ In questo caso, se viene richiesta la sottoscrizione digitale del documento è necessario verificare che sia stata apposta sullo stesso la firma digitale (o le firme digitali nel caso di sottoscrizione multipla). Se la firma risulta apposta è necessario procedere con la verifica della validità della stessa utilizzando uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane - come previsto dalle disposizioni normative in materia.

- i) cliccare su “OK” per confermare l’inserimento o su “Annulla” per tornare alla schermata precedente.

4.3 Note per l’inserimento dei documenti a portale

All’interno delle aree di risposta sono presenti dei parametri di tipo “Allegato” con descrizione corrispondente ai documenti richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.

E’ necessario allegare i documenti nelle sezioni e nei parametri corrispondenti ed indicati nella documentazione di gara.

Nell’inserimento dei documenti a portale è necessario seguire le seguenti regole:

- devono essere inseriti separatamente e non raggruppati in una cartella compressa;
- devono conservare, nel nome del file, la dicitura originaria;
- devono essere in formati di comune diffusione (preferibilmente pdf, word, xls);
- non devono superare la dimensione di 50 MB per ogni allegato.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale devono essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta).

Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l’ulteriore estensione “P7M” o “PDF” (qualora venga usato il prodotto “Acrobat”), in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di firma digitale. Si raccomanda pertanto di verificare, prima di inviare la risposta, la corretta estensione del file firmato digitalmente.

Si precisa che, nel caso in cui venga associato, al documento informatico firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, devono essere allegati a portale sia il file firmato digitalmente sia la marcatura temporale.

Si segnala inoltre che, molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file che contiene al suo interno il documento firmato digitalmente e la marcatura temporale. In tal caso non è necessario separare il file.

5. Come inviare la propria risposta alla/e RDO on line e Ulteriori note

5.1. PROCEDURA MONOLOTTO

Per inviare la risposta alla RDO on line è necessario:

- a) accedere alla RDO on line;
- b) cliccare su “Invia risposta”;
- c) cliccare su “OK” per confermare l’invio;

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.

5.2 PROCEDURA MULTILOTTO

Per inviare la risposta alla RDO di sola Qualifica nonché alle RDO on line configurate per la raccolta delle offerte sui lotti è necessario:

- a) accedere alla RDO on line per la quale deve essere trasmessa la risposta;
- b) cliccare su “Invia risposta”;

- c) cliccare su “OK” per confermare l’invio;
- d) ripetere la procedura (dal punto a al punto c) per tutte le RdO interessate, quindi sarà necessario inviare la risposta per la “RdO di sola qualifica” e per le “RdO Lotto” di tutti i Lotti d’interesse.

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.

5.2. Ulteriori note

Il sistema non consente la conferma (e la conseguente trasmissione telematica della risposta alla RDO on line) dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

I documenti non trasmessi non saranno visibili alla Stazione Appaltante al termine della procedura.

E’ possibile visualizzare, per ciascuna RDO on line, all’interno del box “Dettagli RDO”, alla sinistra dello schermo, nell’ambito del link “Mia Risposta”, l’avvenuto invio (Stato della risposta: “Ultima Risposta inviata il”, seguito dalla data e ora di trasmissione).

E’ possibile modificare i dati precedentemente trasmessi, entro e non oltre il termine fissato dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, procedendo come di seguito indicato:

- a) accedere alla RDO on line nonché all’area di risposta dove deve essere effettuata la modifica;
- b) effettuare le modifiche;
- c) cliccare su “Salva le modifiche”;
- d) cliccare su “Invia modifiche”.

Prima di tale termine, è altresì possibile ritirare i dati precedentemente trasmessi cliccando sul tasto “Cancella la tua risposta”, presente nell’area identificata da tre puntini, in alto a destra.

6. Come utilizzare lo strumento della messaggistica

Per inviare un messaggio utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line è necessario:

- a) accedere alla RDO on line di interesse;
- b) cliccare sul link “Messaggi” posizionato alla sinistra dello schermo;
- c) cliccare su “Crea messaggio”;
- d) inserire Oggetto e Testo del Messaggio;
- e) [Solo nel caso in cui deve essere allegata documentazione a corredo] cliccare su “Allegati” e:
 - e1) cliccare su “Carica nuovo file”;
 - e2) cliccare su “Seleziona un File da Caricare”;
 - e3) selezionare il documento precedentemente salvato all’interno del proprio PC;
 - e4) inserire una breve descrizione dell’allegato;
 - e5) cliccare su “Conferma” per allegare il file (o su “Annulla” per tornare alla schermata precedente);
 - e6) per ciascun documento da allegare, cliccare su “Carica nuovo file” e ripetere le operazioni descritte dalla lettera e2) alla lettera e5);

e7) [terminato il caricamento di tutti i documenti] cliccare su “Salva tutto” per inserire il/i documento/i nella lista allegati;

f) cliccare su “Invia messaggio”.

Per visualizzare un messaggio ricevuto è necessario cliccare sul link riportato nella mail di notifica inviata dal sistema.

In alternativa è possibile:

- 1) accedere alla RDO on line;
- 2) cliccare sul link “Messaggi” posizionato alla sinistra dello schermo;
- 3) cliccare sul link “Messaggi ricevuti” per visualizzare l’elenco dei messaggi ricevuti;
- 4) cliccare sulla descrizione corrispondente al messaggio di interesse.

Per rispondere ad una richiesta di chiarimenti/integrazioni o per inviare ulteriori chiarimenti in merito ad un messaggio ricevuto è necessario:

- 1) accedere al Messaggio ricevuto;
- 2) cliccare su “Rispondi”;
- 3) ripetere le operazioni descritte dalla lettera d) alla lettera f) (senza modificare l’oggetto del messaggio).

Allegato 7 “Verbale sopralluogo”

ID 5938- Tender36336: Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi.

CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002

ALLEGATO “7 – VERBALE SOPRALLUOGO”

ID 5938- Tender_36336

Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi.

CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002

Si attesta che l'operatore economico _____
con sede in _____, nella persona
del _____ sig.
_____ ha partecipato in data odierna al
sopralluogo tecnico.

E attesta:

- di aver preso visione dei locali interessati dalla fornitura oggetto di appalto;
- di essere stata edotta dal personale Insiel sulle difficoltà operative;
- che il sopralluogo ha consentito di prendere piena conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo in sede di offerta;
- che l'informativa sulla fornitura è stata data in modo da ritenere realizzabile l'opera senza riserve di sorta;
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione delle attività e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di oneri aggiuntivi.

Verbale composto da una pagina redatto in duplice copia.

Società

Insiel S.p.A.

Trieste, lì _____

Il presente modulo deve essere inserito, in originale o in copia autenticata, nella Busta "A Documenti amministrativi".